



P U T U S A N

Nomor 209/Pdt.G/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PT Pilar Putra Mahakam, berkedudukan dan berkantor di Ruko Bona Indah Plaza Blok. A2 No. C9-10 Jl. Karang Tengah Raya, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Dedy Sugiantoro dalam kapasitasnya sebagai Direktur Utama dan oleh karenanya secara sah bertindak untuk dan atas nama perseroan, telah memberikan Kuasa kepada Noviar Irianto, S.H., Teuku Raja Rajuandar, S.H., Citra F.H. Pertiwi Siregar, S.H., Daniel Octavianus, S.H. dan Edward Michael Anggarawan, S.H., M.H., Para Advokat/Pengacara dan/atau Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Noviar Irianto & Partners ("NIP Law Firm"), berkedudukan dan berkantor di Gedung Graha Iskandarsyah, Lantai 11, Jalan Iskandarsyah Raya No. 66-C, RT.5/RW.2, Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 12160, Telp/Fax: +62 21-720-9949, alamat e-mail: nip@niplawfirm.com, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 07 Februari 2025 serta diwakili juga oleh Pranata Rahajie Putranto, SH dan Michael John Amalo Sipet, SH yaitu Timur Kurator PT. Pilar Putra Mahakam (Dalam Pailit), memberikan Kuasa kepada Achmad Zainuddin, SH., Agustinus Widyo Pramono, SH., Jonathan Ombong, SH dan Septyan Dwi Chandra, SH., Para Advokat-Penadihat Hukum pada Kantot Hukum "Achmad Zainuddin & Partners" beralamat di Jalan Sidodadi X/6, RT/RW 001/005, Sidodadi, Simokerto, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Juli 2025, disebut sebagai.....**Penggugat;**

L a w a n :

PT Meratus Advance Maritim, beralamat kantor di Jl. Aloon-Aloon Priok No. 27 Surabaya, Jawa Timur, dan diketahui beralamat

Halaman 1 dari 54 Putusan Nomor 209/Pdt.G/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga di South Quarter Tower A, Lt. 7 Unit G, Jl. RA Kartini,
Kav. 8, Cilandak Barat, Jakarta Selatan, disebut
sebagai.....Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Februari 2025, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 18 Februari 2025 dalam register perkara perdata Nomor 209/Pdt.G/2029/PN Sby., telah mengajukan Gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa hubungan hukum antara PENGUGAT dan TERGUGAT adalah berdasarkan **Perjanjian Sewa Menyewa Kapal (Time Charter) Nomor: 003/TC/MDM-PPM/V/2023 tertanggal 19 Mei 2023** (untuk selanjutnya disebut sebagai "**Perjanjian**") yang isi pada pokoknya antara lain sebagai berikut :
 - a. PENGUGAT menyewa kapal milik TERGUGAT berupa kapal dengan nama **TB. MDM BORNEO** dengan kapasitas mesin utama (2 X 1600 BHP) dan Tongkang dengan nama **BG. MDM 10** (394 feet) muatan (+/-) 18.000 MT (untuk selanjutnya disebut sebagai "**Kapal**") sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Perjanjian ; -
 - b. Jangka waktu sewa Kapal minimal selama 24 (dua puluh empat) bulan sejak laycan ketersediaan Kapal pada bulan Mei 2023 sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Perjanjian ;
 - c. Apabila PENGUGAT memutus Perjanjian sebelum dari masa sewa minimal tanpa ada alasan yang disepakati oleh kedua belah pihak, maka biaya sewa Kapal atas periode yang tidak digunakan harus tetap dibayarkan oleh PENGUGAT kepada TERGUGAT. **Apabila TERGUGAT memutus Perjanjian sebelum dari masa sewa minimal tanpa ada alasan yang disepakati oleh kedua belah pihak, maka denda sebesar biaya sewa Kapal atas periode yang tidak digunakan harus dibayarkan oleh TERGUGAT kepada PENGUGAT sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (6) Perjanjian ;**

Halaman 2 dari 54 Putusan Nomor 209/Pdt.G/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Biaya Sewa untuk sewa Kapal sebesar Rp 1.900.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus juta Rupiah) per bulan sudah termasuk PPh dan belum termasuk PPN sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Perjanjian ;
- e. Jatuh tempo biaya sewa Kapal dilakukan sesuai hari dan tanggal 25 setiap bulan berjalan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Perjanjian ;
- f. TERGUGAT melakukan penagihan sewa bulan berikutnya paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2.3) Perjanjian ;
- g. Pembayaran dinyatakan diterima seluruhnya sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK dalam Perjanjian ini oleh TERGUGAT setelah dana efektif di rekening TERGUGAT sesuai dengan Pasal 5 ayat (2.4). **TERGUGAT berhak menahan operasional Kapal jika tidak/belum menerima pembayaran sesuai dengan jangka waktu yang sudah disepakati sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2.5) Perjanjian ;**
- h. Kapal tidak dapat dipindah tangankan/atau disewakan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari TERGUGAT dengan alasan apapun. Apabila dapat dibuktikan PENGUGAT menyewakan kepada pihak lain dan tanpa adanya persetujuan dari TERGUGAT, maka TERGUGAT berhak dengan seketika **menahan pergerakan Kapal, membatalkan Perjanjian kontrak ini atau menarik seketika Kapal secara sepihak**, dan semua biaya yang timbul termasuk dan tidak terbatas pada biaya mobilisasi, biaya sewa sesuai dengan masa sewa yang telah disepakati (24 Bulan), biaya keagenan, biaya bahan bakar, biaya pelabuhan dan biaya lainnya sampai KAPAL tiba di pelabuhan akhir sesuai dengan Perjanjian ini. Dan semua biaya tersebut akan menjadi beban PENGUGAT. Apabila ada kekurangan atas biaya yang timbul akan menjadi beban dan tanggung jawab penuh PENGUGAT. Apabila terdapat suatu tuntutan dari pengguna Kapal yang dibawa PENGUGAT, karenanya akan membebaskan TERGUGAT atas tuntutan apapun yang timbul dari pihak pengguna Kapal yang dibawa PENGUGAT atas langkah yang diambil oleh TERGUGAT dan semua biaya yang timbul atas hal tersebut akan

Halaman 3 dari 54 Putusan Nomor 209/Pdt.G/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi beban PENGGUGAT sebagaimana diatur dalam **Pasal 6 ayat (4) Perjanjian** ;

- i. Pembayaran Deposit 1 bulan sebesar Rp 1.900.000.000,- (*satu milyar sembilan ratus juta Rupiah*) dibayarkan bersamaan dengan periode Mei 2023 – Juni 2023. Pengembalian Deposit/Bank Garansi akan dikembalikan paling lambat 7 hari setelah Kapal *off hire* atau tidak disewakan lagi. Pembayaran deposit dalam bentuk Bank Garansi dari PENGGUGAT sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2.6) Perjanjian ;
- j. Para Pihak sepakat bahwa pengoperasian Kapal hanya dilaksanakan di perairan Kalimantan, Jawa, Sumatera, Sulawesi, Maluku dan Halmahera untuk selanjutnya disebut sebagai "Daerah Operasional". Untuk penggunaan Kapal diluar Daerah Operasional tersebut PENGGUGAT harus mendapat persetujuan dari TERGUGAT. Pelanggaran atas pengoperasian Kapal diluar Daerah Operasional akan memberikan hak penuh kepada TERGUGAT dengan seketika **menahan pergerakan Kapal, membatalkan Perjanjian ini atau menarik seketika Kapal secara sepihak** sebagaimana diatur dalam **Pasal 7 ayat (1) Perjanjian** ;
- k. TERGUGAT menjamin bahwa **PENGUGAT adalah pihak yang berhak untuk menguasai, mengoperasikan, dan memakai Kapal selama dalam masa Perjanjian sewa menyewa masih berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (7) Perjanjian** ;
- l. PENGUGAT menjamin bahwa selama masa sewa Kapal, PENGUGAT tidak akan melakukan perbuatan yang melawan atau melanggar hukum berkaitan dengan operasional Kapal, apabila ada indikasi, tuntutan atau pembuktian terjadinya perbuatan melanggar atau melawan hukum yang berlaku di Republik Indonesia maka PENGUGAT membebaskan TERGUGAT dari segala macam tuntutan atau akibat atau konsekuensi dari tuntutan tersebut dan PENGUGAT bersedia bertanggung jawab atas semua konsekuensi hukumnya serta menanggung semua kerugian yang timbul baik secara material dan immaterial yang timbul. Atas hal tersebut TERGUGAT berhak dengan seketika **menahan pergerakan Kapal, membatalkan Perjanjian kontrak ini atau menarik seketika Kapal secara sepihak**, dan semua biaya yang timbul atas hal tersebut akan



menjadi beban PENGGUGAT sepenuhnya sebagaimana diatur dalam **Pasal 11 ayat (13) Perjanjian** ; -

m. PENGGUGAT dan TERGUGAT hanya dapat mengakhiri Perjanjian ini lebih awal sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian dengan persetujuan Pihak yang lain dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis selambat-lambatnya dalam 30 (*tiga puluh*) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dimaksud sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Perjanjian ;

n. Penyelesaian Sengketa yang timbul dan/atau sehubungan dengan atau sebagai konsekuensi pelaksanaan dan/atau penafsiran dari salah satu, sebagian atau seluruh bagian Perjanjian ini akan dibawa dan diselesaikan melalui **Pengadilan Negeri Surabaya sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (2) Perjanjian** ;

2. Bahwa sebagai implementasi Pasal 5 ayat (2.6) Perjanjian, PENGGUGAT telah menyerahkan Bank Garansi No. 00157/BG/CAMS/0971/2023 tanggal 27 Juni 2023 yang diterbitkan oleh PT Bank Central Asia Tbk Kantor Cabang Utama Dago ("BCA") kepada TERGUGAT. Adapun Bank Garansi tersebut berakhir pada tanggal 21 April 2024 ;

Selanjutnya PENGGUGAT telah melakukan perpanjangan Bank Garansi kepada BCA yang kemudian terbit Bank Garansi No. 00113/BG/CAMS/0971/2024 tanggal 20 Mei 2024, dengan **jangka waktu Bank Garansi selama 365 hari terhitung mulai tanggal 05 Mei 2024 dan berakhir pada tanggal 05 Mei 2025** ;

Dalam sertifikat Bank Garansi tersebut telah disebutkan bahwa Bank Garansi adalah senilai Rp 1.900.000.000,- (*satu milyar sembilan ratus juta Rupiah*) sebagai pengganti deposit penyewaan Kapal kepada TERGUGAT berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa (Time Charter) No. 003/TC/MDM-PPM/V/2023 tanggal 19 Mei 2023, yang mana **untuk menjamin PENGGUGAT apabila tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana syarat dan ketentuan dalam Perjanjian** ;

Bahwa pelaksanaan Perjanjian tersebut di atas sudah berjalan hingga masa sewa ke-19, dengan rangkuman pembayaran sewa Kapal sebagaimana terurai dibawah ini : -

No	Invoice	Periode Sewa	Jatuh Tempo	Pembayaran	Overdue/ Keterlambatan
1.	No. 47INV23-000206	Masa Sewa ke-1 22 Mei –	22 Juni 2023	11 Juli 2023	19 hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	12 Juni 2023	1 Juni 2023			
2.	No. 47INV23-000207 13 Juni 2023	Masa Sewa ke-2 1 Juni – 1 Juli 2023	27 Juni 2023	7 Juli 2023	10 hari
3.	No. 47INV23-000222 17 Juni 2023	Masa Sewa ke-3 1 Juli – 1 Agustus 2023	1 Juli 2023	27 Juli 2023	26 hari
4.	No. 47INV23-000249 18 Juli 2023	Masa Sewa ke-4 1 Agustus – 1 September 2023	1 Agustus 2023	4 Agustus 2023	3 hari
5.	No. 47INV23-000288 21 Agustus 2023	Masa Sewa ke-5 1 September – 1 Oktober 2023	4 September 2023	12 September 2023	8 hari
6.	No. 47INV23-000308 17 September 2023	Masa Sewa ke-6 1 Oktober – 1 November 2023	1 Oktober 2023	7 Oktober 2023	6 hari
7.	No. 47INV23-000337 18 Oktober 2023	Masa Sewa ke-7 1 November – 1 Desember 2023	1 November 2023	2 November 2023	1 hari
8.	No. 47INV23-000367 17 November 2023	Masa Sewa ke-8 1 Desember 2023 – 1 Januari 2024	1 Desember 2023	6 Desember 2023	5 hari
9.	No. 47INV23-000395 18 Desember 2023	Masa Sewa ke-9 1 Januari – 1 Februari 2024	1 Januari 2024	2 Januari 2024	1 hari
10.	No. 47INV24-000013 18 Januari 2024	Masa Sewa ke-10 1 Februari – 1 Maret 2024	1 Februari 2024	12 Februari 2024	11 hari
11.	No. 47INV24-000032 16 Februari 2024	Masa Sewa ke-11 1 Maret – 1 April 2024	1 Maret 2024	1 Maret 2024	-
12.	No. 47INV24-000058 18 Maret 2024	Masa Sewa ke-12 1 April – 1 Mei 2024	1 April 2024	2 April 2024	1 hari
13.	No. 47INV24-000105 31 Mei 2024	Masa Sewa ke-13 1 Mei – 1 Juni 2024	14 Juni 2024	22 Juli 2024	38 hari
14.	No. 47INV24-000115 24 Juni 2024	Masa Sewa ke-14 1 Juni – 1 Juli 2024	8 Juli 2024	22 Juli 2024	14 hari
15.	No. 47INV24-000114 24 Juni 2024	Masa Sewa ke-15 1 Juli – 1 Agustus 2024	8 Juli 2024	22 Juli 2024	14 hari
16.	No. 47INV24-000127 18 Juli 2024	Masa Sewa ke-16 1 Agustus – 1 September 2024	1 Agustus 2024	20 September 2024	50 hari
17.	No. 47INV24-000148 18 Agustus 2024	Masa Sewa ke-17 1 September – 1 Oktober 2024	1 September 2024	20 September 2024	19 hari
18.	No. 47INV24-000166 15 September 2024	Masa Sewa ke-18 1 Oktober – 1 November 2024	1 Oktober 2024	14 Oktober 2024	13 hari
19.	No. 47INV24-000184 18 Oktober 2024	Masa Sewa ke-19 1 November – 1 Desember 2024	1 November 2024	28 Oktober 2024	-

Halaman 6 dari 54 Putusan Nomor 209/Pdt.G/2025/PN Sby



Berdasarkan pola pembayaran pada tabel di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa PENGUGAT dalam melakukan pembayaran kepada TERGUGAT terdapat keterlambatan. Keterlambatan tersebut merupakan hal yang biasa dalam bisnis sewa Kapal, karena pada umumnya dalam membayar sewa Kapal juga bergantung pembayaran dari pihak pemilik barang/muatan ;

Bahwa selanjutnya selama adanya keterlambatan pembayaran dari PENGUGAT dalam masa sewa ke-1 hingga ke-19 tidak pernah ada teguran atau peringatan dari TERGUGAT, dengan demikian sikap diamnya TERGUGAT tersebut secara hukum dinilai sebagai suatu persetujuan diam-diam (*silent consent*) (vide: Pasal 1347 KUHPerdato jo. Pasal 1233 KUHPerdato) ;

Perjanjian diam-diam atau disebut juga dengan *silent agreement* merupakan suatu perjanjian yang tidak dinyatakan secara tegas mengenai suatu tindakan yang dilakukan oleh para pihak sebagaimana ketentuan Pasal 1347 KUHPerdato yang menyatakan “Syarat-syarat yang selalu diperjanjikan menurut kebiasaan, harus dianggap telah termasuk dalam persetujuan, walaupun tidak dengan tegas dimasukkan dalam persetujuan”;

Perjanjian diam-diam dianggap sah dan membawa akibat yuridis yang berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak sebagaimana yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 1284 K/PDT/1998 tertanggal 18 Desember 2000 yang menyatakan “Dibenarkan adanya suatu perjanjian yang diucapkan saja atau perjanjian diam-diam atau *silent agreement* artinya walaupun tidak ada suatu perjanjian namun kenyataan peristiwa tersebut ada maka kenyataan tersebut disebut perjanjian diam-diam” ;

Hal tersebut, juga dinyatakan dalam kaidah hukum Arrest Hoge Raad, H.R. 29 Desember 1939, NJ. 1940, 274 bahwa adanya kesepakatan dalam suatu perjanjian dapat terjadi atas dasar perilaku para pihak, untuk menilai apakah dalam suatu peristiwa tertentu para pihak tersebut secara diam-diam telah memberikan kesepakatannya yang bisa dilihat dari perilaku para pihak dalam perjanjian tersebut ;

Mengenai Pasal 1347 KUHPerdato, Prof. Subekti dalam bukunya Hukum Perjanjian (2002:40) menulis bahwa “...hal-hal yang selalu diperjanjikan menurut kebiasaan dianggap secara diam-diam dimasukkan dalam perjanjian, meskipun tidak dengan tegas dinyatakan. Oleh karena



dianggap sebagai diperjanjikan atau sebagian bagian dari perjanjian sendiri, maka hal yang menurut kebiasaan selalu diperjanjikan itu dapat menyingkirkan suatu pasal undang-undang yang merupakan hukum pelengkap.” ;

Berdasarkan kaidah-kaidah hukum sebagaimana tersebut di atas maka terhadap perbuatan PENGUGAT yang sering terlambat dalam pembayaran-pembayaran sewa Kapal, dan atas keterlambatan tersebut tidak pernah dipersoalkan/dipermasalahan oleh TERGUGAT, **yang mana perbuatan-perbuatan PENGUGAT maupun TERGUGAT sebagaimana tersebut telah berlangsung hingga pada masa sewa ke-19 dari minimal 24 kali masa sewa, dengan demikian perilaku tersebut telah menjadi suatu kebiasaan yang diam-diam menjadi suatu kesepakatan bagi PENGUGAT dan TERGUGAT ;**

3. Bahwa selanjutnya ketika memasuki masa sewa ke-20 untuk periode 01 Desember 2024 – 01 Januari 2025, TERGUGAT telah menerbitkan Invoice No. 474INV24-000201 pada tanggal 17 November 2024 dengan jatuh tempo pembayaran Invoice pada tanggal 01 Desember 2024 ;
Dalam periode masa sewa tersebut di atas awalnya PENGUGAT ingin memuat barang di Tarahan Bukit Asam sehingga Kapal diperintahkan dari Pacitan menuju Tarahan Bukti Asam, namun **ketika Kapal sedang menuju Tarahan Bukti Asam ternyata PENGUGAT mendapatkan pekerjaan muat barang di Kintap, Jetty TCP untuk bongkar barang di Pacitan sebagaimana di maksud dalam *Shipping Instruction* yang dikeluarkan oleh PT Energy Transporter Indonesia tanggal 13 Desember 2024.** Sehingga untuk mendapatkan pekerjaan tersebut PENGUGAT menerbitkan *Deviation Instruction* kepada Nakhoda Kapal untuk mengubah tujuan pelabuhan muat barang yang semula Tarahan Bukit Asam menjadi Kintap, Jetty TCP sebagaimana tertuang dalam Berita Acara No. BA/MDM-MDO/013/20241213 tanggal 13 Desember 2024 yang ditandatangani oleh Master Of MDM Borneo (Nakhoda Kapal) ;
Estimasi Kapal sampai di Kintap, Jetty TCP adalah pada tanggal 19 Desember 2024, akan tetapi **ketika Kapal masih di tengah laut menuju Kintap, Jetty TCP sebagaimana diperintahkan oleh PENGUGAT, ternyata pada tanggal 17 Desember 2024 TERGUGAT menginstruksikan kepada Master Of MDM Borneo (Nakhoda Kapal) untuk mengubah arah tujuan (deviasi) menjadi tujuannya ke Banjarmasin** sebagaimana tertuang dalam Berita Acara No. BA/MDM-



MDO/014/20241217/1500. Patut diduga perintah deviasi tersebut ke Banjarmasin adalah perbuatan menarik Kapal, sebab TERGUGAT memiliki Kantor Operasional yang beralamat di Jl. Mayjen Sutoyo S No. 12, Pelambuan, Banjarmasin ;

Merujuk Permenhub Nomor 93 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut. **Deviasi adalah penyimpangan trayek atau tidak menyinggahi pelabuhan wajib singgah yang ditetapkan dalam jaringan trayek.** Berdasarkan definisi tersebut jika dikaitkan dengan Perjanjian maka perintah deviasi oleh TERGUGAT kepada Master Of MDM Borneo (Nakhoda Kapal) adalah bermakna perbuatan menarik Kapal ;

Selanjutnya apabila merujuk Pasal 6 ayat (4), Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (13) dalam Perjanjian (mohon lihat posita PENGGUGAT angka-1 huruf (h), (j), dan (l)) terdapat frasa “menahan pergerakan Kapal” dan frasa “menarik Kapal”, dengan adanya frasa-frasa tersebut maka dalam Perjanjian telah secara tegas membedakan apa yang dimaksud dengan “menahan pergerakan Kapal” dan “menarik Kapal”. Dengan pengertian deviasi sebagaimana tersebut di atas maka jelas pemahaman deviasi adalah “menarik Kapal” ; -

4. Bahwa perbuatan TERGUGAT yang “menarik Kapal” dengan cara memerintahkan deviasi kepada Master Of MDM Borneo (Nakhoda Kapal) ke wilayah kantor operasional TERGUGAT di Banjarmasin merupakan perbuatan TERGUGAT secara sepihak tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu kepada PENGGUGAT selaku Penyewa. Sehingga PENGGUGAT tidak pernah tahu alasan penarikan Kapal tersebut ; -
- Apabila alasan “menarik Kapal” adalah karena Invoice No. 474INV24-000201 pada tanggal 17 November 2024 dengan jatuh tempo pembayaran Invoice pada tanggal 01 Desember 2024 untuk sewa ke-20 periode 01 Desember 2024 – 01 Januari 2025 adalah alasan yang mengada-ada, sebab :

- a. Keterlambatan pembayaran barulah berusia 16 hari, sedangkan jika merujuk pola pembayaran PENGGUGAT sebagaimana telah diuraikan dalam posita angka-3 diatas maka keterlambatan Invoice untuk sewa ke-20 (16 hari) masih dalam keterlambatan yang belum terlalu lama jika disandingkan dengan pembayaran sewa ke-1 (19 hari), sewa ke-3 (26 hari), sewa ke-13 (38 hari), sewa ke-16 (50 hari) dan sewa ke-17 (19 hari) yang mana ketika masa-



masa tersebut terjadi keterlambatan tidak ada penarikan Kapal dengan cara deviasi. Yang mana sejatinya pola pembayaran PENGGUGAT telah secara diam-diam disetujui/diakui oleh TERGUGAT ;

- b. Sebagaimana juga telah diuraikan PENGGUGAT dalam posita angka-3 pada alinea pertama yang mana sumber pembayaran sewa berasal dari pembayaran pemilik muatan/barang. Dalam hal ini telah diketahui bahwa Kapal menuju Kintap, Jetty TCP adalah untuk memuat barang yang diestimasikan tanggal 19 Desember 2024 sehingga sudah dapat dipastikan pembayaran ke-20 akan dibayarkan setelah pekerjaan muat-bongkar barang ;
- c. Merujuk Pasal 5 ayat (2.5) Perjanjian telah ditegaskan bahwa PENGGUGAT tidak/belum membayar uang sewa maka berhak menahan operasional Kapal. Dengan adanya frasa “menahan operasional Kapal” maka kewenangan TERGUGAT adalah “menahan” dimana pemahaman “menahan” adalah apabila Kapal dalam keadaan bersandar yang mana seharusnya dilakukan oleh TERGUGAT saat Kapal bersandar di Pacitan (tanggal 13 Desember 2024) atau setidaknya-tidaknya saat Kapal bersandar di Kintap, Jetty TCP (sekitar tanggal 19 Desember 2024), dan karenanya perbuatan TERGUGAT yang “menarik Kapal” dengan cara deviasi menuju Banjarmasin bukanlah perbuatan yang didasarkan pada Pasal 5 ayat (2.5) Perjanjian ;
- d. Secara hukum jikapun TERGUGAT menggunakan haknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2.5) Perjanjian haruslah pelaksanaan merujuk pada **Pasal 463 KUHD** dimana menurut Pasal tersebut “*apabila harga carter tidak dibayar pada waktu yang telah ditentukan, maka bolehlah si yang mencarterkan kapal mengakhiri persetujuan carternya, asal tentang itu secara tertulis diberitahukannya kepada pihak lawannya*”. Makna dari Pasal 463 KUHD khususnya pada frasa “mengakhiri persetujuan carternya” adalah bisa dilakukan dengan cara “menahan Kapal” atau dengan cara “menarik Kapal” namun harus terlebih dahulu adanya pemberitahuan kepada penyewa (PENGGUGAT) ;
- e. Pada faktanya, pada tanggal 20 Desember 2024 PENGGUGAT telah melakukan pembayaran Invoice sewa ke-20 sehingga jika dihitung keterlambatannya barulah 19 hari yang merupakan



keterlambatan yang masih lebih cepat dibandingkan dengan pembayaran sewa ke-3 (26 hari), sewa ke-13 (38 hari), dan sewa ke-16 (50 hari). Keterlambatan 19 hari juga sama dengan pembayaran PENGGUGAT untuk masa sewa ke-1 dan sewa ke-17 ;

5. Bahwa **terhadap penarikan Kapal dengan cara deviasi** menjadi tujuan ke Banjarmasin yang merupakan wilayah kantor operasional TERGUGAT pada tanggal 17 Desember 2024 sehingga mengakibatkan batalnya Perjanjian kerja antara PENGGUGAT dengan pemilik muatan/barang dari Kintap, Jetty TCP ke Pacitan **berdampak pada kerugian bagi PENGGUGAT berupa hilangnya pendapatan yang semestinya diterima oleh PENGGUGAT**

Meskipun PENGGUGAT telah menderita kerugian akibat adanya penarikan Kapal dengan cara deviasi, **PENGGUGAT tetap membayarkan masa sewa ke-20 pada tanggal 20 Desember 2024** dimana secara hukum dengan adanya pembayaran tersebut PENGGUGAT secara hukum memiliki hak sewa ke-20 hingga 1 Januari 2025 sehingga tersisa 15 hari hak sewa PENGGUGAT atas Kapal terhitung sejak tanggal penarikan Kapal secara deviasi (17 Desember 2024) ;

Dan dengan adanya pembayaran tersebut, **juga semestinya TERGUGAT secara serta merta harus memerintahkan Kapal yang berada di Banjarmasin untuk menuju Kintap, Jetty TCP namun ternyata TERGUGAT tidak melakukan hal tersebut.** Bahkan meskipun PENGGUGAT sudah meminta kepada TERGUGAT untuk menggerakkan Kapal (vide Surat PENGGUGAT No. 055/PPM/XI/2024 tanggal 19 Desember 2024 perihal Permohonan Pergerakan Kapal) namun Permohonan menggerakkan Kapal tersebut ditolak oleh TERGUGAT dengan alasan masih adanya kewajiban PENGGUGAT yang belum dibayarkan sebagaimana tertuang dalam Surat TERGUGAT No. 1532/DIR-MDM-LGL/1224 tanggal 20 Desember 2024 perihal Jawaban Atas Surat Permohonan Pergerakan Kapal. **Jawaban TERGUGAT sebagaimana tersebut jelas dapat dimaknai bahwa penarikan Kapal dengan cara deviasi merupakan bentuk/cara pengakhiran Perjanjian, sebab alasan untuk menolak menggerakkan Kapal mencampuradukkan kewajiban PENGGUGAT yang timbul dari perjanjian lain (Perjanjian Freight Charter) yang merupakan alasan yang sangat mengada-ada ;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal tersebut di atas akibat perbuatan TERGUGAT yang telah menarik Kapal dengan cara deviasi jelas telah menimbulkan kerugian berupa :

- Sisa masa sewa selama 15 hari untuk sewa ke-20 periode 01 Desember 2024 – 01 Januari 2025, dengan perhitungan nilai harga sewa perhari selama periode tersebut adalah Rp 1.900.000.000,- (*satu milyar sembilan ratus juta Rupiah*) dibagi 31 hari sehingga perhari-nya adalah sebesar Rp 61.290.322,58 (*enam puluh satu juta dua ratus sembilan puluh ribu tiga ratus dua puluh dua koma lima puluh delapan Rupiah*) dengan demikian **semestinya TERGUGAT mengembalikan masa sewa selama 15 hari yang tidak dapat digunakan PENGUGAT dengan perhitungan nilai 15 hari dikali Rp 61.290.322,58 sehingga menjadi sejumlah Rp 919.354.838,7 (*sembilan ratus sembilan belas juta tiga ratus lima puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh delapan koma tujuh Rupiah*) ;**
 - **Keuntungan yang semestinya diperoleh** dari pemuatan barang di Kintap, Jetty TCP yakni untuk muatan Batubara Rp 210.754,-/MT sebanyak 15.500 MT sehingga **dengan total nilai sebesar Rp 3.266.687.000,- (*tiga milyar dua ratus enam puluh enam ribu enam ratus delapan puluh tujuh Rupiah*) ;**
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil posita PENGUGAT pada angka-4 hingga angka-6 di atas maka dapat diambil kesimpulan Kapal yang menjadi objek Perjanjian antara PENGUGAT dan TERGUGAT menjadikan keadaan Kapal *off hire*. *Off Hire* adalah kondisi ketika kapal tidak lagi menjalankan tugasnya seperti dalam ketentuan yang telah tertuang dalam Perjanjian ;
- Bahwa dengan keadaan kapal *off hire* sehingga PENGUGAT tidak lagi dapat menggunakan Kapal TB MDM Borneo/BG MDM 10 karena berada dalam penguasaan TERGUGAT di Pelabuhan Banjarmasin, maka secara hukum TERGUGAT telah melakukan ingkar janji/wanprestasi dan telah memutus Perjanjian secara sepihak ;
- Secara hukum dengan adanya fakta bahwa Kapal yang menjadi objek Perjanjian telah ditarik oleh TERGUGAT maka Perjanjian antara PENGUGAT dan TERGUGAT tidak memenuhi lagi syarat sahnya Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPerdara **dimana dengan tidak adanya objek dalam Perjanjian maka batal demi hukum, namun dalam perkara *incasu* objek Perjanjian berupa Kapal telah**

Halaman 12 dari 54 Putusan Nomor 209/Pdt.G/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



ditarik dan dikuasai oleh TERGUGAT sehingga secara makna hukum hal tersebut merupakan bentuk pengakhiran Perjanjian ;

7. Bahwa meskipun sejak tanggal 17 Desember 2024 PENGGUGAT tidak lagi dapat menggunakan Kapal, akibat penarikan Kapal dengan cara deviasi ternyata TERGUGAT pada tanggal 18 Desember 2024 masih menerbitkan Invoice No. 474INV24-000217 untuk masa sewa ke-21 periode 01 Januari 2025 hingga 01 Februari 2025, dengan jatuh tempo Invoice pada tanggal 01 Januari 2025 ;

Penerbitan Invoice untuk masa sewa ke-21 tersebut di atas jelas merupakan perbuatan TERGUGAT yang dimotivasikan dengan itikad buruk karena bagaimana mungkin PENGGUGAT dimintakan membayar untuk masa sewa ke-21 periode 01 Januari 2025 – 01 Februari 2025 sedangkan di satu sisi Kapal yang menjadi objek Perjanjian dalam penguasaan TERGUGAT ;

8. Bahwa itikad buruk sebagaimana tersebut di atas akhirnya terungkap dengan adanya kontradiktif antara Surat Kuasa Hukum TERGUGAT yang ditujukan kepada TERGUGAT dengan Surat TERGUGAT kepada BCA sepanjang mengenai kewajiban PENGGUGAT kepada TERGUGAT yang timbul dari Invoice No. 474INV24-000217 untuk masa sewa ke-21 periode 01 Januari 2025 hingga 01 Februari 2025 dengan jatuh tempo Invoice pada tanggal 01 Januari 2025 ;

Berdasarkan Surat Kuasa Hukum TERGUGAT No. 025/IWP-SOM/XII/2024 tanggal 23 Desember 2024 perihal Teguran/Somasi Pertama dan No.002/IWP-SOM/1/2025 tanggal 02 Januari 2025 perihal Teguran ke-II/Somasi Terakhir **tidak ada satupun dalam surat-surat tersebut mengenai penagihan pembayaran atas Invoice No. 474INV24-000217** untuk masa sewa ke-21 periode 01 Januari 2025 hingga 01 Februari 2025 dengan jatuh tempo Invoice pada tanggal 01 Januari 2025;-

Justru sebaliknya berdasarkan informasi yang kami terima dari pihak BCA melalui pesan *Whatsapp* pada tanggal 16 Januari 2025 yang pada pokoknya menyampaikan bahwa BCA menerima Surat Permohonan Klaim Bank Garansi dari TERGUGAT tertanggal 08 Januari 2025, berikut lampiran berupa (i) Salinan Bank Garansi, dan (ii) *e-mail* konfirmasi piutang tanggal 09 Desember 2024 dan 06 Januari 2025. **Jika merujuk pada e-mail konfirmasi piutang sebagai lampiran Surat TERGUGAT kepada BCA tersebut ternyata tercantum adanya piutang/tagihan dari**



TERGUGAT kepada **PENGGUGAT** yakni yang timbul dari Invoice No. **474INV24-000217** untuk masa sewa ke-21 periode 01 Januari 2025 hingga 01 Februari 2025 dengan jatuh tempo Invoice pada tanggal 01 Januari 2025 ;

Berdasarkan hal tersebut di atas maka jelas terdapat kontradiktif dan terlihat jelas itikad buruk dari **TERGUGAT** yang dapat diduga ingin mencairkan Bank Garansi dengan alasan yang bertolak belakang dengan fakta yang sesungguhnya ;

9. Bahwa permohonan klaim Bank Garansi tersebut beserta lampiran dokumen pendukungnya berupa daftar piutang **TERGUGAT** adalah untuk mencairkan Bank Garansi No. 00113/BG/CAMS/0971/2024 tanggal 20 Mei 2024 sebesar Rp 1.900.000.000,- (*satu milyar sembilan ratus juta rupiah*) sebagai Deposit **PENGGUGAT** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2.6) Perjanjian ;

Terhadap permohonan klaim Bank Garansi yang dilakukan oleh **TERGUGAT** sebagaimana tersebut di atas, **PENGGUGAT** telah menyampaikan keberatan kepada BCA sebagaimana dimaksud dalam Surat **PENGGUGAT** tertanggal 21 Januari 2025 dan Surat tertanggal 24 Januari 2025. Sebab syarat pencairan Bank Garansi adalah ketika terdapat perbuatan ingkar janji/wanprestasi yang dilakukan oleh **PENGGUGAT** terhadap Perjanjian dan **pada faktanya PENGGUGAT tidak melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi terhadap Perjanjian** karena telah memenuhi seluruh kewajiban pembayaran sewa Kapal hingga masa sewa ke-20 kepada **TERGUGAT**, sedangkan untuk masa sewa ke-21 hingga sewa ke-24 secara hukum tidak menjadi kewajiban **PENGGUGAT** karena **TERGUGAT** telah secara sepihak mengakhiri Perjanjian dengan melakukan penarikan Kapal dengan cara deviasi ;

Ternyata pada daftar piutang sebagai lampiran permohonan yang disampaikan kepada BCA adalah sebagian besar berupa daftar piutang **TERGUGAT** kepada **PENGGUGAT** untuk perjanjian sewa kapal lainnya yang tidak dijamin dengan Bank Garansi sebagaimana tersebut di atas. Dalam daftar piutang tersebut memang terdapat 1 (satu) piutang yang timbul dari Perjanjian yakni Invoice No. 474INV24-000217 untuk masa sewa ke-21 periode 01 Januari 2025 hingga 01 Februari 2025 dengan jatuh tempo Invoice pada tanggal 01 Januari 2025, namun **Invoice tersebut jelas bukanlah menjadi kewajiban PENGGUGAT untuk**



membayarkan kepada TERGUGAT sebab objek Perjanjian telah ditarik/diambil oleh TERGUGAT sejak tanggal 17 Desember 2024 sehingga bagaimana mungkin PENGGUGAT membayar suatu tagihan untuk objek yang sudah tidak ada, terlebih lagi TERGUGAT melalui Kuasa Hukum tidak pernah melakukan teguran untuk pembayaran terhadap Invoice No. 474INV24-000217 untuk masa sewa ke-21 periode 01 Januari 2025 hingga 01 Februari 2025 ;

Selain dari pada itu, apabila memang benar PENGGUGAT telah melakukan ingkar janji/wanprestasi terhadap Perjanjian maka merujuk Pasal 1238 KUH Perdata terdapat kewajiban dari TERGUGAT untuk menerbitkan surat pernyataan ingkar janji/wanprestasi. Hal mana menjadi kewajiban hukum TERGUGAT untuk menerbitkan surat tersebut dan menjadikan sebagai lampiran dalam permohonan pencairan Bank Garansi, hal mana pada faktanya tidak terdapat surat tersebut ;

10. Bahwa pada tanggal 24 Januari 2025, PENGGUGAT menerima Surat BCA No. 0083/DAG/2024 perihal Pemberitahuan Penyelesaian Klaim Bank Garansi Kepada Pihak Penerima Bank Garansi oleh PT Bank Central Asia Tbk, yang isi pada pokoknya menyampaikan bahwa atas pengajuan pencairan Bank Garansi oleh TERGUGAT, klaim Bank Garansi tersebut telah dibayarkan oleh BCA kepada TERGUGAT. Atas hal tersebut, pada tanggal 30 Januari 2025 PENGGUGAT telah menyampaikan keberatan kepada TERGUGAT sebagaimana dimaksud dalam Surat No. 016/PPM/I/2025 dan Surat No. 017/PPM/I/2025 perihal Pembatalan Permohonan Pencairan Bank Garansi ;

Merujuk pada Surat BCA sebagaimana tersebut di atas ternyata diketahui surat permohonan pencairan Bank Garansi dari TERGUGAT adalah bernomor surat 05/MRT-FAT/0125 tanggal 15 Januari 2025 (surat tersebut tidak pernah diberikan/diserahkan kepada PENGGUGAT), hal mana berarti terdapat 2 (dua) surat permohonan karena surat yang pernah diinformasikan kepada PENGGUGAT melalui *Whatsapp* oleh pihak BCA adalah surat TERGUGAT tanggal 08 Januari 2025 perihal Permohonan klaim Bank Garansi. Dengan adanya 2 (dua) surat permohonan tersebut jelas mengungkapkan fakta bahwa TERGUGAT dalam memohon pencairan Bank Garansi dilandasi dengan itikad buruk ;

Pencairan Bank Garansi yang dilakukan oleh BCA atas permintaan TERGUGAT tidak dapat terhindari meskipun terdapat keberatan-keberatan



dari PENGGUGAT karena BCA menggunakan kewenangan *unconditional* atau *first demand* dimana dalam pencairan Bank Garansi, Bank hanya cukup merujuk pada permohonan *obligee* (TERGUGAT) yang menginformasikan telah terjadi wanprestasi atas Perjanjian yang dilakukan oleh *principal* (PENGUGAT) tanpa harus Bank mencari tahu apakah benar telah terjadi wanprestasi atau tidak ;

Berdasarkan dalil-dalil posita PENGUGAT pada angka-8 hingga angka-10 tersebut di atas, jelas membuktikan fakta bahwa TERGUGAT secara itikad buruk telah memanfaatkan kewenangan *unconditional* atau *first demand* yang melekat pada Bank dalam pencairan Bank Garansi, dan juga memanfaatkan ketidakpahaman pihak Bank mengenai jenis-jenis persewaan Kapal (ada yang berupa *Time Charter* dan *Freight Charter*) hal mana terungkap dari permohonan TERGUGAT dalam pencairan Bank Garansi yang melampirkan daftar piutang berisi piutang-piutang yang timbul dari berbagai jenis persewaan Kapal padahal untuk pencairan Bank Garansi dalam perkara *a quo* adalah jika terdapat wanprestasi yang hanya timbul dari Perjanjian Sewa Menyewa Kapal (*Time Charter*) Nomor: 003/TC/MDM-PPM/V/2023 tertanggal 19 Mei 2023 ;

Permohonan pencairan Bank Garansi yang dimohonkan oleh TERGUGAT dengan sendirinya memberi pemahaman bahwa TERGUGAT ingin mengakhiri Perjanjian dengan PENGUGAT ;

11. Bahwa dengan dicairkannya Bank Garansi milik PENGUGAT sebagaimana tersebut diatas maka jelas telah merugikan PENGUGAT karena :

- Tidak ada perbuatan ingkar janji/wanprestasi yang dilakukan oleh PENGUGAT sebab tidak ada surat pernyataan lalai atau ingkar janji/wanprestasi yang diterbitkan oleh TERGUGAT kepada PENGUGAT sebagaimana amanah dari Pasal 1238 KUHPerdata ;
- Tidak ada kewajiban dari PENGUGAT untuk membayar Invoice No. 474INV24-000217 untuk masa sewa ke-21 periode 01 Januari 2025 hingga 01 Februari 2025 karena objek sewa telah ditarik dengan cara deviasi oleh TERGUGAT sejak tanggal 17 Desember 2024. Hal mana diperkuat bahwa berdasarkan surat-surat teguran dari Kuasa Hukum TERGUGAT tidak ada satupun menyebutkan adanya Invoice PENGUGAT No. 474INV24-000217 untuk masa sewa ke-21 ;



Kerugian yang diderita PENGUGAT adalah timbulnya kewajiban PENGUGAT untuk membayar sejumlah Rp 1.900.000.000,- (*satu milyar sembilan ratus juta Rupiah*) kepada BCA, dan hilangnya reputasi PENGUGAT dimata perbankan ;

12. Bahwa diketahui ternyata TERGUGAT masih menerbitkan Invoice berikutnya yakni Invoice No. 47INV25-000013 tanggal 23 Januari 2025 untuk masa sewa ke-22 periode 01 Februari 2025 – 01 Maret 2025, dengan jatuh tempo Invoice pada tanggal 06 Februari 2025. PENGUGAT tidak memahami motivasi atau latar belakang TERGUGAT dalam menerbitkan Invoice untuk masa sewa ke-22, namun PENGUGAT meyakini bahwa penerbitan Invoice masa sewa ke-22 termasuk Invoice masa sewa ke-21 adalah untuk mengaburkan fakta hukum bahwa TERGUGAT telah secara sepihak mengakhiri Perjanjian ;

Karenanya untuk mencegah itikad buruk selanjutnya yang dilakukan oleh TERGUGAT maka pada tanggal 30 Januari 2025 PENGUGAT telah menyampaikan Surat No. 021/PPM/I/2025 perihal Surat *Off Hire* TB. MDM Borneo/BG. MDM 10 yang isi pada pokoknya oleh karena pada tanggal 17 Desember 2024 Kapal mendapat instruksi dari operation TERGUGAT agar Kapal diarahkan deviasi (perubahan tujuan) ke Banjarmasin sebelum tiba di Pelabuhan muat sesuai instruksi PENGUGAT, maka status Kapal tersebut *off hire* ;

13. Bahwa berdasarkan dalil-dalil posita PENGUGAT sebagaimana tersebut **di atas maka sudah cukup jelas dan terang TERGUGAT telah secara sepihak mengakhiri Perjanjian** hal mana terungkap berdasarkan perbuatan-perbuatan TERGUGAT antara lain sebagai berikut :

- Perbuatan memerintahkan Kapal untuk deviasi yang semestinya ke Kintap, Jetty TCP menjadi ke Banjarmasin merupakan perbuatan “menarik kapal” dan bukanlah dikualifikasikan sebagai “menahan Kapal” akibat belum adanya pembayaran sewa sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2.5) Perjanjian. Penarikan Kapal tersebut dan adanya fakta penolakan untuk menggeser Kapal oleh TERGUGAT harus dimaknai TERGUGAT secara sepihak telah mengakhiri Perjanjian ;----
- Perbuatan TERGUGAT yang memanipulasi seolah-olah adanya ingkar janji/wanprestasi yang selanjutnya diinformasikan kepada BCA sebagai dalih untuk pencairan Bank Garansi maka dengan sendirinya



memberi makna TERGUGAT secara sepihak telah mengakhiri Perjanjian ;-

Hal tersebut di atas telah ditegaskan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT sebagaimana tertuang dalam Surat PENGGUGAT No. 020/PPM/III/2025 tanggal 12 Februari 2025 perihal Pemutusan Sepihak Perjanjian Oleh PT Meratus Advance Maritim ;

14. Bahwa oleh karena perbuatan-perbuatan TERGUGAT dikualifikasikan sebagai pengakhiran Perjanjian secara sepihak **maka PENGGUGAT memiliki hak untuk menuntut pembayaran denda sebesar nilai sewa selama masa sewa yang belum terpakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) Perjanjian**, maka denda sebesar biaya sewa kapal atas periode yang tidak digunakan harus dibayarkan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT yaitu periode sewa ke-21 hingga periode sewa ke-24 sehingga perhitungannya adalah **4 periode sisa masa sewa x Rp 1.900.000.000,- = Rp. 7.600.000.000,- (tujuh milyar enam ratus juta Rupiah) ;**
15. Bahwa selain dari pada denda yang harus dibayarkan TERGUGAT kepada PENGGUGAT, secara hukum **TERGUGAT juga wajib mengembalikan sisa biaya sewa Kapal yang telah dibayarkan oleh PENGGUGAT** dengan perhitungan bahwa nilai sewa ke-20 dihitung prorata, dimana periode 01 Desember 2024 hingga 01 Januari 2025 adalah berjumlah 31 hari, maka perhari-nya sebesar $\text{Rp } 1.900.000.000,- : 31 \text{ hari} = \text{Rp } 61.290.322,58$. Dan oleh karena sejak 18 Desember 2024 hingga 01 Januari 2025 PENGGUGAT tidak bisa menggunakan Kapal, **sehingga TERGUGAT harus mengembalikan biaya sewa Kapal untuk sisa 15 hari tersebut senilai Rp 61.290.322,58 x 15 hari = Rp 919.354.838,7 (sembilan ratus sembilan belas juta tiga ratus lima puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh delapan koma tujuh Rupiah) ;**
16. Bahwa oleh karena proses permohonan pencairan Bank Garansi dilakukan secara itikad buruk, manipulatif, dan terdapat unsur dugaan tindak pidana memasukan keterangan palsu/bohong kedalam dokumen maka PENGGUGAT berhak meminta ganti kerugian atas pencairan Bank Garansi sebesar Rp 1.900.000.000,- **(satu milyar sembilan ratus juta Rupiah) ;**
17. Bahwa oleh karena adanya peristiwa penarikan Kapal secara deviasi yang mengakibatkan batalnya pekerjaan muat barang di Kintap, Jetty TCP menjadikan PENGGUGAT tidak dapat menikmati keuntungan **(gederfdewinst, expected profit)** yang seharusnya PENGGUGAT dapatkan,



sehingga apabila dihitung, yakni muatan Batubara Rp 210.754,-/MT sebanyak 15.500 MT sehingga dengan total nilai sebesar Rp 3.266.687.000,- (*tiga milyar dua ratus enam puluh enam ribu enam ratus delapan puluh tujuh Rupiah*) ;

18. Bahwa tuntutan pembayaran-pembayaran sebagaimana terurai di atas adalah sangat beralasan hukum dan selaras dengan maksud dari Pasal 1246 KUHPdata, dimana pada pokoknya mengatur bahwa dalam hal terjadi ingkar janji/wanprestasi maka segala kerugian harus diganti, baik berupa rugi yang betul-betul diderita (*verlies*) ditambah dengan keuntungan yang harus didapatkan (*winstderving*) ;

19. Bahwa agar Gugatan PENGUGAT tidak sia-sia belaka dan untuk memberikan kepastian hukum kepada PENGUGAT jika TERGUGAT tidak menjalankan isi putusan apabila Gugatan ini dikabulkan *a quo* maka tidak berlebihan apabila PENGUGAT mohon kepada Majelis Hakim agar meletakkan sita jaminan terhadap harta-harta milik TERGUGAT antara lain sebagai berikut :

Kapal Tongkang (Barge) sebanyak 14 (*empat belas*) Unit antara lain :

- 1) MDM 1 (365 feet muatan 12.500 MT) ;
- 2) MDM 3 (365 feet muatan 12.500 MT) ;
- 3) MDM 4 (365 feet muatan 12.500 MT) ;
- 4) MDM 5 (365 feet muatan 12.500 MT) ;
- 5) MDM 6 (394 feet muatan 18.000 MT) ;
- 6) MDM 7 (394 feet muatan 18.000 MT) ;
- 7) MDM 8 (394 feet muatan 18.000 MT) ;
- 8) MDM 9 (394 feet muatan 18.000 MT)
- 9) MDM 10 (394 feet muatan 18.000 MT) ;-
- 10) MDM 11 (394 feet muatan 18.000 MT) ;
- 11) MDM 3301 (330 feet muatan 9.200 MT) ;
- 12) MDM 3302 (330 feet muatan 9.200 MT) ;
- 13) MDM Cendrawasih (330 feet muatan 10.200 MT) ;
- 14) Meratus Kasuari (280 feet muatan 8.100 MT) ;

Tugboat sebanyak 14 (*empat belas*) Unit antara lain :

- 1) MDM Banjar (HP 1.600 x 2) ;
- 2) MDM Balikpapan (HP 1.800 x 2) ;
- 3) MDM Benoa (HP 1.600 x 2) ;
- 4) MDM Mandiri Berau (HP 1.000 x 2) ;



- 5) MDM Borneo (HP 1.600 x 2) ;
- 6) MDM Balangan (HP 1.800 x 2) ;
- 7) MDM Batulicin (HP 1.800 x 2) ;
- 8) MDM Berau (HP 1000 x 2) ;
- 9) MDM Batola (HP 1.800 x 2) ;
- 10) MDM Barabai (HP 1.800 x 2) ;
- 11) MDM Buton (HP 1.100 x 2) ;
- 12) MDM Baja (HP 1.100 x 2) ;
- 13) MDM Bengkayang (HP 1.300 x 2) ;
- 14) Mandiri Bontang (HP 1.200 x 2) ;

20. Bahwa oleh karena Gugatan *a quo* diajukan oleh PENGGUGAT berdasarkan bukti-bukti yang cukup kuat dan beralasan menurut hukum, maka PENGGUGAT minta kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* untuk dapat menyatakan Putusan terhadap perkara ini dapat dilaksanakan/dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*), meskipun ada *verzet*, banding, kasasi, dan upaya hukum lainnya ;

Berdasarkan dalil-dalil gugatan yang telah PENGGUGAT kemukakan di atas, sudilah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya memanggil Para Pihak yang bersengketa pada hari yang telah ditetapkan untuk bersidang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, dan selanjutnya dengan segala kerendahan hati PENGGUGAT mohon agar Pengadilan Negeri Surabaya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hubungan hukum antara PENGGUGAT dan TERGUGAT berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa Kapal (Time Charter) Nomor: 003/TC/MDM-PPM/V/2023 tertanggal 19 Mei 2023 adalah sah menurut hukum dan memiliki kekuatan hukum mengikat ;
3. Menyatakan TERGUGAT telah secara sepihak mengakhiri Perjanjian Sewa Menyewa Kapal (Time Charter) Nomor: 003/TC/MDM-PPM/V/2023 tertanggal 19 Mei 2023 ;
4. Menyatakan Perjanjian Sewa Menyewa Kapal (Time Charter) Nomor: 003/TC/MDM-PPM/V/2023 tertanggal 19 Mei 2023 berakhir secara hukum ;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar denda sebesar biaya sewa Kapal atas periode yang tidak dapat digunakan oleh PENGGUGAT yaitu periode sewa ke-21 hingga sewa ke-24 sehingga perhitungannya adalah 4 periode sisa masa sewa x Rp 1.900.000.000,- = Rp. 7.600.000.000,- (*tujuh milyar enam ratus juta Rupiah*) ;



6. Menghukum TERGUGAT untuk mengembalikan biaya sewa Kapal TB MDM Borneo/BG MDM 10 yang telah dibayarkan oleh PENGUGAT dengan perhitungan bahwa nilai sewa ke-20 dihitung prorata, dimana periode 01 Desember 2024 hingga 01 Januari 2025 adalah berjumlah 31 hari, maka perhari-nya sebesar Rp 1.900.000.000,- : 31 hari = Rp 61.290.322,58. Dan oleh karena sejak 18 Desember 2024 hingga 01 Januari 2025 PENGUGAT tidak bisa menggunakan Kapal, sehingga TERGUGAT harus mengembalikan biaya sewa Kapal TB MDM Borneo/BG MDM 10 untuk sisa 15 hari tersebut senilai Rp 61.290.322,58 x 15 hari = Rp 919.354.838,7 (*sembilan ratus sembilan belas juta tiga ratus lima puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh delapan koma tujuh Rupiah*) ;
7. Menghukum TERGUGAT mengganti kerugian atas pencairan Bank Garansi sebesar Rp 1.900.000.000,- (*satu milyar Sembilan ratus juta Rupiah*) ;
8. Menghukum TERGUGAT membayarkan keuntungan (*gederfdewinst, expected profit*) yang seharusnya PENGUGAT dapatkan, sehingga apabila dihitung, yakni sebesar Rp 3.266.687.000,- (*tiga milyar dua ratus enam puluh enam ribu enam ratus delapan puluh tujuh Rupiah*) ;
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap harta-harta milik TERGUGAT antara lain sebagai berikut :-
Kapal Tongkang (Barge) sebanyak 14 (*empat belas*) Unit antara lain :
 - 1) MDM 1 (365 feet muatan 12.500 MT) ;
 - 2) MDM 3 (365 feet muatan 12.500 MT) ;
 - 3) MDM 4 (365 feet muatan 12.500 MT) ;
 - 4) MDM 5 (365 feet muatan 12.500 MT) ;
 - 5) MDM 6 (394 feet muatan 18.000 MT) ;
 - 6) MDM 7 (394 feet muatan 18.000 MT) ;
 - 7) MDM 8 (394 feet muatan 18.000 MT) ;
 - 8) MDM 9 (394 feet muatan 18.000 MT)
 - 9) MDM 10 (394 feet muatan 18.000 MT) ;-
 - 10) MDM 11 (394 feet muatan 18.000 MT) ;
 - 11) MDM 3301 (330 feet muatan 9.200 MT) ;
 - 12) MDM 3302 (330 feet muatan 9.200 MT) ;
 - 13) MDM Cendrawasih (330 feet muatan 10.200 MT) ;
 - 14) Meratus Kasuari (280 feet muatan 8.100 MT) ;Tugboat sebanyak 14 (*empat belas*) Unit antara lain :
 - 1) MDM Banjar (HP 1.600 x 2) ;



- 2) MDM Balikpapan (HP 1.800 x 2) ;
 - 3) MDM Benoa (HP 1.600 x 2) ;
 - 4) MDM Mandiri Berau (HP 1.000 x 2) ;
 - 5) MDM Borneo (HP 1.600 x 2) ;
 - 6) MDM Balangan (HP 1.800 x 2) ;
 - 7) MDM Batulicin (HP 1.800 x 2) ;
 - 8) MDM Berau (HP 1000 x 2) ;
 - 9) MDM Batola (HP 1.800 x 2) ;
 - 10) MDM Barabai (HP 1.800 x 2) ;
 - 11) MDM Buton (HP 1.100 x 2) ;
 - 12) MDM Baja (HP 1.100 x 2) ;
 - 13) MDM Bengkayang (HP 1.300 x 2) ;
 - 14) Mandiri Bontang (HP 1.200 x 2)
10. Menyatakan bahwa putusan terhadap perkara ini dapat dilaksanakan/dijalankan terlebih dahulu (*uit voebaar bij voorraad*) meskipun ada *verzet*, banding, kasasi, dan upaya hukum lainnya ;
11. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (***ex aequo et bono, naar redelijkheid en billijkheid***)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, **Penggugat** telah datang menghadap Kuasanya sebagaimana tersebut diatas dan untuk **Tergugat** datang menghadap Kuasanya yaitu Ivan Wijaya, SH., M.Kn., Yonas Parulian Adityanto, SH., MH., Awandayuri Kurniasari, SH dan Kristina Panca Birawati, SH., Dkk, Para Advokat pada Kantor Hukum "Ivan Wijaya & Partners" beralamat di Jalan Arief Rahman Hakim Ruko 21 Blok B-23, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Februari 2025;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2016 para pihak telah menempuh usaha perdamaian melalui Prosedur Mediasi dengan bersepakat untuk memilih sdri. Ni Putu Sri Indayani, SH., MH., sebagai Hakim Mediator ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan dari Hakim Mediator tertanggal 18 Maret 2025, ternyata para pihak tidak berhasil menempuh upaya damai melalui Mediasi, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan Surat Gugatan Penggugat yang isinya tidak dilakukan perbaikan ;



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat telah mengajukan Jawabannya secara tertulis tertanggal 27 Maret 2025, yang isinya adalah sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI:

A.1. PENGUGAT SUDAH TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING DALAM MENGAJUKAN GUGATAAN DALAM PERKARA AQUO:

1. Bahwa PENGUGAT dalam perkara *aquo* telah dinyatakan dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berdasarkan putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat perkara No. 16/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN Niaga. Jkt. Pst tanggal 06 Maret 2025
2. Bahwa adapun beberapa konsekuensi seorang subyek hukum seperti PENGUGAT yang telah dinyatakan PKPU berdasarkan UU Nomor. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU adalah sebagai berikut:

Pasal 240 ayat (1):

(1) Selama penundaan kewajiban pembayaran utang, Debitor tanpa persetujuan pengurus tidak dapat melakukan tindakan kepengurusan atau kepemilikan atas seluruh atau sebagian hartanya.

Pasal 243 ayat (3):

(3) Debitor tidak dapat menjadi penggugat atau tergugat dalam perkara mengenai hak atau kewajiban yang menyangkut harta kekayaannya tanpa persetujuan pengurus.

3. Bahwa dari ketentuan hukum diatas telah jelas, PENGUGAT yang telah dinyatakan dalam keadaan PKPU sudah tidak dapat lagi bertindak menjadi pihak Penggugat untuk mengajukan gugatan yang berkaitan dengan hak dan kewajibannya sebagaimana yang dilakukan oleh PENGUGAT dalam perkara *aquo*.
4. Bahwa oleh karena PENGUGAT sudah tidak cakap lagi bertindak sebagai pihak Penggugat dalam perkara *aquo*, maka telah terbukti PENGUGAT sudah tidak memiliki *legal standing* dalam perkara *aquo* dan karenanya gugatan PENGUGAT harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

A.2. GUGATAN KABUR (OBSCUR LIBEL)

5. Bahwa PENGUGAT dalam perihal gugatannya adalah Gugatan Ingkar Janji/Wanprestasi.



6. Bahwa akan tetapi secara nyata didalam posita dan petitum dalam gugatannya, PENGGUGAT **SAMA SEKALI TIDAK MENYEBUTKAN DASAR HUKUM UNTUK MENUNTUT TERGUGAT.**
7. Bahwa dengan tidak disebutkannya dasar hukum dalam petitum guagtan PENGGUGAT, **MAKA GUGATAN YANG DEMIKIAN JELAS-JELAS BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN PASAL 125 AYAT 1 HIR JO. PASAL 149 AYAT 1 RBG** dan karenanya cukup beralasan apabila gugatan PENGGUGAT dalam perkara *aquo* ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

A.3 PERKARA AQUO NEBIS IN IDEM DENGAN PERKARA NO. 16/PDT.SUS-PKPU/2025/PN NIAGA. JKT. PST

8. Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya, TERGUGAT telah mengajukan permohonan PKPU terhadap PENGGUGAT dengan register perkara No. 16/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN Niaga. Jkt. Pst yang telah diputus pada tanggal tanggal 06 Maret 2025.
9. Bahwa adapun pokok permasalahan yang diperkarakan dalam perkara *aquo* dan perkara PKPU di atas adalah sama, yakni: sengketa utang piutang terkait sewa menyewa kapal diantara TERGUGAT selaku pihak yang menyewakan dengan PENGGUGAT selaku pihak yang menyewa.
10. Bahwa dengan adanya fakta pihak-pihak yang berperkara dan obyek sengketa yang sama maka berdasarkan Pasal 1917 KUHPerdara maka perkara *aquo* tidak dapat diperiksa lebih lanjut dikarenakan *NEBIS IN IDEM*.
11. Bahwa oleh karena perkara *aquo NEBIS IN IDEM* dengan perkara No. 16/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN Niaga. Jkt. Pst maka sudah sepatutnya atas gugatan PENGGUGAT dalam perkara *aquo* ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, cukup beralasan dimohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini MENOLAK gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima dalam perkara *aquo*.

B. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa TERGUGAT mohon apa yang telah tercatat pada bagian eksepsi sebelumnya dianggap tercatat kembali pada bagian ini dan



mutatis mutandis telah termuat dalam pokok perkara ini, oleh karenanya tidak di ulangi lagi disini.

2. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas atas seluruh dalil-dalil PENGGUGAT dalam surat gugatannya, kecuali apa yang diakui dengan tegas oleh TERGUGAT menurut hukum.

HUBUNGAN HUKUM DIANTARA PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT DIDASARKAN SUATU PERJANJIAN YANG SAH, BUKAN DIDASARKAN PADA PERSETUJUAN DIAM-DIAM:

3. Bahwa PENGGUGAT mendalilkan secara menyesatkan terkait keterlambatan pembayaran *invoice* sewa kapal sudah merupakan hal yang biasa sehingga hal tersebut merupakan suatu persetujuan diam-diam sebagaimana ditentukan dalam pasal 1347 KUHPerdara.
4. Bahwa dalil PENGGUGAT diatas sangat mengada-ada dan tidak berdasarkan fakta maupun hukum yang berlaku dan karenanya harus ditolak.
5. Bahwa adapun hubungan hukum terkait sewa menyewa dengan obyek sewa berupa Kapal TB. MDM BORNEO (BG. MDM 10) dimana TERGUGAT selaku pihak yang menyewakan dan PENGGUGAT selaku penyewa didasarkan pada perjanjian No: 003/TC/MDM-PPM/V/2023 tertanggal 19 Mei 2023 (*untuk selanjutnya disebut: "Perjanjian Sewa"*)
6. Bahwa oleh karena Perjanjian Sewa tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 1320 KUHPerdara, maka berdasarkan pasal 1338 KUHPerdara Perjanjian Sewa tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, yang dalam hal ini PENGGUGAT dan TERGUGAT.
7. Bahwa dalam Perjanjian Sewa tersebut telah jelas ditentukan terkait jatuh tempo pembayaran sewa sebagaimana ditentukan pada Pasal 5 Perjanjian Sewa yang berbunyi:
(1) Jatuh Tempo biaya sewa Kapal yang harus dibayarkan oleh PIHAK KEDUA, dilakukan sesuai hari dan tanggal 25 setiap bulan berjalan.
8. Bahwa dengan telah ditentukannya jatuh tempo pembayaran sewa dalam Perjanjian Sewa tersebut, maka secara hukum tidak dapat diartikan apabila PENGGUGAT selaku penyewa terlambat membayar hal tersebut termasuk perjanjian diam-diam, karena



jatuh tempo pembayaran sewa tersebut telah diatur tegas didalam perjanjian sewa.

9. Bahwa dengan demikian telah terbukti dalil PENGUGAT diatas sangat tidak relevan dan harus ditolak.

TERGUGAT SELAKU PIHAK YANG MENYEWAKAN BERHAK UNTUK MENGHENTIKAN OPERASIONAL OBYEK SEWA APABILA TERJADI KETERLAMBATAN PEMBAYARAN UANG SEWA:

10. Bahwa PENGUGAT dalam surat gugatannya mendalilkan Perjanjian Sewa berakhir sejak 17 Desember 2024 karena adanya perintah deviasi atas obyek sewa kapal.
11. Bahwa dalil PENGUGAT diatas tidak berdasarkan fakta maupun hukum dan karenanya harus ditolak.
12. Bahwa sebagaimana diakui sendiri oleh PENGUGAT, terkait invoice No. 47INV24-000201 tertanggal 17 November 2024 yang jatuh tempo pada tanggal 1 Desember 2024 baru dilakukan pembayaran oleh PENGUGAT pada tanggal 20 Desember 2024 dan bukti potong pajaknya baru diserahkan kepada TERGUGAT pada tanggal 23 Desember 2024.
13. Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat 2 angka 2.5 Perjanjian Sewa telah menentukan dengan tegas bahwa TERGUGAT berhak untuk menghentikan operasional obyek sewa apabila PENGUGAT terlambat melakukan pembayaran uang sewa.
14. Bahwa kemudian setelah PENGUGAT membayar dan menyerahkan bukti potong pajak invoice No. 47INV24-000201 tertanggal 17 November 2024 TERGUGAT telah mempersilahkan PENGUGAT untuk menggunakan obyek sewa kembali akan tetapi PENGUGAT tidak memerintahkan kapal yang menjadi obyek sewa tersebut untuk berlayar dengan alasan tidak ada muatan.
15. Bahwa selanjutnya, PENGUGAT lagi-lagi tidak melakukan pembayaran obyek sewa dengan invoice No. 47INV24-000217 tertanggal 18 Desember 2024 yang jatuh tempo tanggal 1 Januari 2025 dan karenanya pada tanggal 24 Januari 2025 TERGUGAT mencairkan bank garansi yang sebelumnya telah diserahkan PENGUGAT kepada TERGUGAT.
16. Bahwa setelah bank garansi tersebut dicairkan, TERGUGAT telah mempersilahkan PENGUGAT untuk menggunakan obyek sewa kembali akan tetapi PENGUGAT tidak memerintahkan kapal yang



menjadi obyek sewa tersebut untuk berlayar dengan alasan tidak ada muatan.

17. Bahwa dengan demikian telah terbukti tindakan menghentikan operasional obyek sewa yang dilakukan oleh TERGUGAT adalah tindakan yang sah karena didasarkan perjanjian yang sah.
18. Bahwa dengan demikian telah terbukti dalil PENGUGAT dalam surat gugatannya tidak berdasarkan fakta yang ada dan sangat mengada-ada dan karenanya harus ditolak.

PERJANJIAN SEWA MASIH SAH DAN PENCAIRAN BANK GARANSI ADALAH HAK TERGUGAT SEBAGAI AKIBAT TERLAMBATNYA PEMBAYARAN UANG SEWA:

19. Bahwa PENGUGAT mendalilkan secara tidak benar pencairan bank garansi yang dilakukan TERGUGAT tidak sah karena Perjanjian Sewa telah berakhir pada saat dicairkannya bank garansi tersebut.
20. Bahwa dalil PENGUGAT diatas sangat tidak berdasarkan fakta maupun hukum dan karenanya harus secara tegas ditolak.
21. Bahwa sebagaimana telah TERGUGAT uraikan pada bagian sebelumnya, pencairan bank garansi tersebut adalah sebagai akibat tidak dibayarnya invoice No. No. 47INV24-000217 tertanggal 18 Desember 2024 yang telah jatuh tempo pada tanggal 1 Januari 2025.
22. Bahwa selain itu TERGUGAT membantah dengan tegas atas dalil Perjanjian Sewa yang ada telah dinyatakan berakhir oleh PENGUGAT, karena sebagaimana terurai pada Pasal 15 Perjanjian Sewa, maka telah jelas Perjanjian Sewa hanya dapat diakhiri lebih cepat atas persetujuan kedua belah pihak.
23. Bahwa sangat tidak logis apabila TERGUGAT yang menghentikan operasional kapal berdasarkan klausul dalam Perjanjian Sewa sebagai akibat tidak dibayarnya uang sewa dianggap telah menghentikan Perjanjian Sewa.
24. Bahwa terlebih lagi sampai dengan saat ini belum ada Berita Acara Off Hire atas obyek sewa dalam Perjanjian Sewa yang dibuat oleh PENGUGAT dengan TERGUGAT mengingat Berita Acara tersebut merupakan syarat berakhirnya sewa menyewa Kapal sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 ayat (2) Perjanjian Sewa.
25. Bahwa dari apa yang diuraikan diatas telah jelas bahwa Perjanjian Sewa dalam perkara aquo masih sah sampai dengan saat ini atau



setidak-tidaknya sampai dengan dicarikannya bank garansi
PENGGUGAT oleh TERGUGAT.

26. Bahwa dari dalil-dalil PENGGUGAT diatas telah jelas atas dalil PENGGUGAT diatas sangat tidak berdasarkan fakta maupun hukum dan karenanya harus secara tegas ditolak.
27. Bahwa dari fakta-fakta hukum yang ada sudah **SANGAT TEGAS** menunjukkan bahwa PENGGUGAT adalah debitur yang beritikad buruk, dengan mengajukan dalil-dalil yang sangat dipaksakan dan dicari-cari serta memanipulasi kalimat sehingga tampak memutar balik fakta. Fakta ini semakin memperjelas motif dari PENGGUGAT untuk tidak melakukan pembayaran uang sewa kepada TERGUGAT sebagaimana mestinya.
28. Bahwa dari uraian-uraian diatas maka cukup beralasan terkait tuntutan PENGGUGAT selain dan selebihnya termasuk namun tidak terbatas pada permohonan sita dan ganti rugi untuk ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan hal-hal dan dalil-dalil tersebut diatas, PENGGUGAT terlalu memaksakan diri dan mencari-cari alasan yang **SAMA SEKALI** tidak mempunyai dasar hukum yang jelas dan menunjukkan PENGGUGAT tidak beritikad baik. Oleh karena itu TERGUGAT memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menolak gugatan PENGGUGAT yang demikian atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum diatas, oleh karenanya TERGUGAT mohon kepada **YANG MULIA MAJELIS HAKIM PEMERIKSA PERKARA PERDATA** ini berkenan kiranya memberikan putusannya sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan Mengabulkan eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima.

B. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima.
2. Membebankan seluruh biaya perkara kepada PENGGUGAT.

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (*ex Aquo et Bono*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Tergugat, Kuasa Penggugat telah menanggapi dengan mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 15 April 2025 dan atas Replik tersebut, Kuasa Tergugat juga telah menanggapi dengan mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 21 April 2025 dan guna menyingkat uraian putusan, maka Replik dan Duplik tersebut cukup terlampir dalam Berita Acara Persidangan namun tetap akan dipertimbangkan dalam putusan ;

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat juga telah mengupload bukti surat secara Elektronik dilaman E-Court Peradilan berupa :

1. Fotocopy Perjanjian Sewa Menyewa Kapal (Time Charter) Nomor: 003/TC/MDM-PPM/V/2023 tertanggal 19 Mei 2023 antara PT Meratus Advance Maritim dengan PT Pilar Putra Mahakam, bukti P-1;
2. Fotocopy Bank Garansi Nomor 00157/BG/CAMS/0971/2023 tanggal 27 Juni 2023 yang diterbitkan oleh PT Bank Central Asia Tbk Kantor Cabang Utama Dago, bukti P-2;
3. Fotocopy Bank Garansi Nomor 00113/BG/CAMS/0971/2024 tanggal 20 Mei 2024 yang diterbitkan oleh PT Bank Central Asia Tbk Kantor Cabang Utama Dago, bukti P-3;
4. Fotocopy Surat PT Pilar Putra Mahakam No. 055/PPM/XI/2024 tanggal 19 Desember 2024 perihal Permohonan Pergerakan Kapal, bukti P-4;
5. Fotocopy Surat PT Meratus Advance Maritim No. 1531/DIR-MDM-LGL/1224 tanggal 20 Desember 2024 perihal Jawaban Atas Surat Permohonan Pergerakan Kapal, bukti P-5;
6. Fotocopy Surat Ivan Wijaya & Partners No. 025/IWP-SOM/XII/2024 tanggal 23 Desember 2024 perihal Teguran/Somasi Pertama, bukti P-6;
7. Fotocopy Surat Ivan Wijaya & Partners No.002/IWP-SOM/1/2025 tanggal 02 Januari 2025 perihal Teguran ke-II/Somasi Terakhir, bukti P-7;
8. Fotocopy Surat PT Meratus Advance Maritim tanggal 08 Januari 2025 perihal Permohonan Klaim Bank Garansi, bukti P-8;
9. Fotocopy Surat PT Pilar Putra Mahakam tanggal 21 Januari 2025 perihal Tanggapan terhadap Whatsapp Konfirmasi, bukti P-9;
10. Fotocopy Surat PT Bank Central Asia Tbk No. 0083/DAG/2024 perihal Pemberitahuan Penyelesaian Klaim Bank Garansi Kepada Pihak Penerima Bank Garansi oleh PT Bank Central Asia Tbk tanggal 24 Januari 2025, bukti P-10 ;

Halaman 29 dari 54 Putusan Nomor 209/Pdt.G/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotocopy Surat PT Pilar Putra Mahakam No. 021/PPM/II/2025 perihal Surat Off Hire TB. MDM Borneo/BG. MDM 10 tanggal 30 Januari 2025, bukti P-11;
12. Fotocopy Surat PT Meratus Advance Maritim No. 016/MMA-LGL/0225 tanggal 03 Februari 2025 perihal Tanggapan Surat PPM No. 016/PPM/II/2025 dan No. 017/PPM/II/2025 tanggal 30 Januari 2025, bukti P-12;
13. Fotocopy Surat PT Pilar Putra Mahakam No. 020/PPM/II/2025 tanggal 12 Februari 2025 perihal Pemutusan Sepihak Perjanjian Oleh PT Meratus Advance Maritim, bukti P-13;
14. Fotocopy Shipping Instruction yang diterbitkan oleh PT Energy Transporter Indonesia tanggal 13 Desember 2024, bukti P-14;
15. Fotocopy Berita Acara Nomor BA/MDM-MDO/013/20241213 tanggal 13 Desember 2024 yang dibuat oleh Master of MDM Borneo, bukti P-15;
16. Fotocopy Berita Acara Nomor BA/MDM-MDO/014/20241217/1500 tanggal 17 Desember 2024 yang dibuat oleh Master of MDM Borneo, bukti P-16;
17. Fotocopy Surat PT Pilar Putra Mahakam tertanggal 24 Januari 2025 perihal Keberatan Atas Rencana Pencairan Bank Garansi No. 00113/BG/CAMS/0971/2024 tanggal 20 Mei 2024, bukti P-17;
18. Fotocopy Surat PT Pilar Putra Mahakam No. 016/PPM/II/2025 perihal Pembatalan Permohonan Pencairan Bank Garansi tanggal 30 Januari 2025, bukti P-18;
19. Fotocopy Bukti Pembayaran tertanggal 11 Juli 2023 atas Invoice No. 47INV23-000206 tanggal 12 Juni 2023 untuk masa sewa ke-1 periode 22 Mei 2023 – 01 Juni 2023, bukti P-19;
20. Fotocopy Bukti Pembayaran tertanggal 07 Juli 2023 atas Invoice No. 47INV23-000207 tanggal 13 Juni 2023 untuk masa sewa ke-2 periode 01 Juni 2023 – 01 Juli 2023, bukti P-20;
21. Fotocopy Bukti Pembayaran tertanggal 27 Juli 2023 atas Invoice No. 47INV23-000222 tanggal 17 Juni 2023 untuk masa sewa ke-3 periode 01 Juli 2023 – 01 Agustus 2023, bukti P-21;
22. Fotocopy Bukti Pembayaran tertanggal 04 Agustus 2023 atas Invoice No. 47INV23-000249 tanggal 18 Juli 2023 untuk masa sewa ke-4 periode 01 Agustus 2023 – 01 September 2023, bukti P-22;
23. Fotocopy Bukti Pembayaran tertanggal 12 September 2023 atas Invoice No. 47INV23-000288 tanggal 21 Agustus 2023 untuk masa sewa ke-5 periode 01 September 2023 – 01 Oktober 2023, bukti P-23;

Halaman 30 dari 54 Putusan Nomor 209/Pdt.G/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Fotocopy Bukti Pembayaran tertanggal 07 Oktober 2023 atas Invoice No. 47INV23-000308 tanggal 17 September 2023 untuk masa sewa ke-6 periode 01 Oktober 2023 – 01 November 2023, bukti P-24;
25. Fotocopy Bukti Pembayaran tertanggal 02 November 2023 atas Invoice No. 47INV23-000337 tanggal 18 Oktober 2023 untuk masa sewa ke-7 periode 01 November 2023 – 01 Desember 2023, bukti P-25;
26. Fotocopy Bukti Pembayaran tertanggal 06 Desember 2023 atas Invoice No. 47INV23-000367 tanggal 17 November 2023 untuk masa sewa ke-8 periode 01 Desember 2023 – 01 Januari 2024, bukti P-26;
27. Fotocopy Bukti Pembayaran tertanggal 02 Januari 2024 atas Invoice No. 47INV23-000395 tanggal 18 Desember 2023 untuk masa sewa ke-9 periode 01 Januari 2024 – 01 Februari 2024, bukti P-27;
28. Fotocopy Bukti Pembayaran tertanggal 31 Januari 2024 atas Invoice No. 47INV24-000013 tanggal 18 Januari 2024 untuk masa sewa ke-10 periode 01 Februari 2024 – 01 Maret 2024, bukti P-28;
29. Fotocopy Bukti Pembayaran tertanggal 01 Maret 2024 atas Invoice No. 47INV24-000032 tanggal 16 Februari 2024 untuk masa sewa ke-11 periode 01 Maret 2024 – 01 April 2024, bukti P-29;
30. Fotocopy Bukti Pembayaran tertanggal 02 April 2024 atas Invoice No. 47INV24-000058 tanggal 18 Maret 2024 untuk masa sewa ke-12 periode 01 April 2024 – 01 Mei 2024, bukti P-30;
31. Fotocopy Bukti Pembayaran tertanggal 22 Juli 2024 atas (i) Invoice No. 47INV24-000105 tanggal 31 Mei 2024 untuk masa sewa ke-13 periode 01 Mei 2024 – 01 Juni 2024, (ii) Invoice No. 47INV24-000115 tanggal 24 Juni 2024 untuk masa sewa ke-14 periode 01 Juni 2024 – 01 Juli 2024, dan (iii) Invoice No. 47INV24-000114 tanggal 24 Juni 2024 untuk masa sewa ke-15 periode 01 Juli 2024 – 01 Agustus 2024, bukti P-31;
32. Fotocopy Bukti Pembayaran tertanggal 20 September 2024 atas Invoice No. 47INV24-000127 tanggal 18 Juli 2024 untuk masa sewa ke-16 periode 01 Agustus 2024 – 01 September 2024, bukti P-32;
33. Fotocopy Bukti Pembayaran tertanggal 20 September 2024 atas Invoice No. 47INV24-000148 tanggal 18 Agustus 2024 untuk masa sewa ke-17 periode 01 September 2024 – 01 Oktober 2024, bukti P-33;
34. Fotocopy Bukti Pembayaran tertanggal 14 Oktober 2024 atas Invoice No. 47INV24-000166 tanggal 15 September 2024 untuk masa sewa ke-18 periode 01 Oktober 2024 – 01 November 2024, bukti P-34;

Halaman 31 dari 54 Putusan Nomor 209/Pdt.G/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Fotocopy Bukti Pembayaran tertanggal 28 Oktober 2024 atas Invoice No. 47INV24-000184 tanggal 18 Oktober 2024 untuk masa sewa ke-19 periode 01 November 2024 – 01 Desember 2024, bukti P-35;
 36. Fotocopy Bukti Pembayaran tertanggal 20 Desember 2024 atas Invoice No. 47INV24-000201 tanggal 17 November 2024 untuk masa sewa ke-20 periode 01 Desember 2024 – 01 Januari 2025, bukti P-36;
 37. Fotocopy Invoice No. 47INV24-000217 tanggal 18 Desember 2024 untuk masa sewa ke-21 periode 01 Januari 2025 – 01 Februari 2025, bukti P-37;
- Bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Kuasa Penggugat telah pula mengajukan saksi dan Ahli yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi Persada Yusuf Maulana, pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa Saksi bekerja di PT Pilar Putra Mahakam sejak bulan Juni 2023 sampai saat ini dan berposisi sebagai Manager Operasional untuk kapal-kapal yang disewa.
 - Bahwa adanya peristiwa penarikan kapal yang disewa yang seharusnya menuju pelabuhan yang d charter tetapi di deviasikan.
 - Bahwa tugas pokok saksi pada umumnya di bagian operasional, khususnya mengawasi kapal-kapal yang di sewa oleh PT PILAR PUTRA MAHAKAM dengan jangka waktu sewa 24 bulan.
 - Bahwa gugatan tentang wanprestasi Perjanjian Sewa Menyewa Kapal Tim Charter MDM 10 yang di sewa dari PT Meratus ADVANCE MARITIM sewa menyewa Kapal Tugboat MDM.Borneo dan Kapal Tongkang MDM 10. Kami menyewa Kapal itu satu set, tetapi saat ini sudah tidak disewa lagi, dikarenakan ada penyimpangan arah yang dilakukan dari Tim MDM dan kapal sudah tidak bisa lagi digunakan sejak tanggal 17 Desember 2024 yang seharusnya kapal itu masih disewa sampai bulan Mei 2025. Adapun tanggal 7 Desember harusnya masuk bulan ke 20 untuk periode masa sewa 01 Desember 2024 sampai dengan 01 Januari 2025.
 - Bahwa Pertama Kapal itu pada tanggal 17 Desember 2024 yang seharusnya menuju ke area Kintap yang sudah kita instruksikan ke Kapal untuk melakukan pemuatan di Kintap Kalimantan Selatan, ternyata kami dari Tim Operasional mendapat informasi dari Crew kapal, Kapal itu deviasi atau menyimpang arahnya ke Banjarmasin.

Halaman 32 dari 54 Putusan Nomor 209/Pdt.G/2025/PN Sby



Kami dapat informasinya dari Crew Kapal. Kemudian dari pihak kami meminta Berita Acara yang dibuatkan oleh Crew Kapal Tugboat MDM Borneo / Tongkang MDM 10 dan sama sekali tidak menerima pemberitahuan dari PT MDM baik lisan maupun secara tertulis. Untuk posisi terakhir Saat ini kami sudah tidak bisa mengtracking, karena GPS tracking nya sudah ditutup, kami sudah tidak bisa masuk lagi, tapi waktu tanggal 19 Desember 2024 GPS tracking masih terbuka posisi Kapal sudah ada di Banjarmasin.

- Bahwa kalau dari sisi operasional, kalau kami mengambil kembali Kapal ini itu merupakan biaya yang cukup besar, kalau kita arahkan kembali Kapal itu dari Banjarmasin ke Kintap Pelabuhan muat itu memerlukan bahan bakar yang cukup besar. Yang kedua, kami sudah kehilangan atau kerugian dimana Klien kami customer kami yang sudah menunggu Kapal ini tidak mau lagi kerjasama dengan kami. Jadi kerugiannya adalah di bahan bakar, kemudian kita kehilangan customer. Dan Kami dari PT PILAR PUTRA MAHAKAM sudah melakukan pembayaran pada tanggal 20 Desember 2024 untuk masa sewa ke-20 adapun saksi fakta tidak pernah membaca kontrak sewa antara PT MDM dan PT PPM , yang pegang adalah Tim Komersil.
- Bahwa ada Berita Acara Off Hire untuk MDM 10 antara PT PILAR PUTRA MAHAKAM dengan PT MDM dan yang bertanda tangan surat itu adalah saudara saksi fakta sendiri karena harus Off Hire Kapal Itu. Kalau nggak salah Off Hire itu dari pihak kami yang mengirimkan, karena kami sudah merasa dirugikan jadi kami yang mengeluarkan Surat , bukan berita acara karena berita acaranya belum ada.
- Bahwa Saksi kenal dengan Captain Dedy Sugiantoro yang sebagai Direktur Utama. Dan pernah menghadiri pertemuan itu sama beliau bulan Desember 2024 setelah di atas tanggal 17 desember 2024 seteah ada pembayaran baru ada pertemuan. Saksi fakta juga tidak mengetahui statusnya PT Pilar Putra Mahakam dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- Bahwa ada perjanjian sewa menyewa kapal MDM 10 yang disebutkan itu. Pada Waktu perjanjian penggunaan kapal Untuk wilayah dari Kalimantan, Jawa, Jawa nya pantai selatan. Kemudian dari Lampung Tarahan ke Jawa juga. Adapun kapal Tugboat



digunakan untuk menarik tongkang selama dalam masa sewa menyewa kami bisa bebas membawa kapal / bebas menentukan sesuai dengan isi perjanjian.

- Bahwa Kapal itu sudah di deviasi kan, itu pada saat deviasi karena saya ada Berita Acara dari kapal tanggal 17 Desember 2024, jam berapa saya lupa ada di Berita Acara, itu langsung saya anggap Off Hire. Karena kenapa, kalau nggak saksi tutup itu artinya On Hire nya kapal itu masih di tangan kita. Sebenarnya bukan kebijaksanaan, tapi adalah keputusan dari operasional supaya jangan sampai merugi bagi PT PPM. Saudara saksi juga sudah kirim email tapi tidak ada tanggapan dari PT MDM , karena pada saat kapal di deviasi pun dia tidak bikin surat tertulis kepada kami. Tujuan awalnya dari Pacitan mau ke Kintap Kalimantan Selatan tetapi kapal dialihkan ke Banjarmasin.
- Bahwa yang dilanggar itu kan masih dalam masa sewa oleh PT PPM. Jadi pada saat mengalihkan Kapal harusnya sudah ada pemberitahuan dari pihak MDM secara tertulis. Tapi kan kalau menurut saya untuk Perjanjian Time Charter kapal ini kami sudah memenuhi pembayaran walaupun memang pembayarannya baru tanggal 20 Desember 2024. Artinya kapal itu termasuk dalam masa sewa kami. Kalau untuk kapal time charter ini sebenarnya belum melewati batas secara berlebihan, tidak, karena baru masuk masa ke-20 dan kami sudah lakukan pembayaran juga
- Bahwa saksi diberi info oleh crew kapal ketika mau dibawa ke Kalimantan Selatan dideviasikan ke Banjarmasin, diberi Instruksi dari pihak operasional MDM karena crew kapal itu dibawah pekerja MDM akan tetapi Seharusnya punya kewajiban dia harus melaporkan pergerakan kapal kemana harus dilaporkan kepada kita sebagai penyewa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan ;

2. **Ahli Nuril Huda**, pada pokoknya memberikan pendapat:

- Bahwa tentang apa yang dimaksud dengan Perjanjian Time Charter dan Perjanjian Freight Charter yaitu didalam suatu perjanjian angkutan laut yang didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, ada 3 jenis sewa-menyewa kapal atau mencharter, yaitu yang pertama Bareboat charter yang hanya membutuhkan duit atau barang yang



disewakan tidak termasuk personil yang ada didalam Kapal, kedua adalah Time Charter itu adalah objek atau kapal yang disewakan itu dalam masa tertentu. Dalam masa tertentu ini pembayarannya dilakukan perbulan dan kewajiban dari si pencharter didalam Time Charter itu memenuhi kebutuhan termasuk biaya dari operasional kapal, keagenan kapal, termasuk bahan bakar. Kalau yang Freight Charter itu adalah sistem sewa-menyewa kapal yang dilakukan pada saat poin atau satu perjalanan sesuai dengan kebutuhan sehingga si pencharter tidak dikenakan biaya dalam operasional kapal termasuk biaya jasa keagenan, jadi itu semua kewajiban si pemilik kapal dalam suatu bungkus konsep perjanjian Freight Charter dan didalam perjalanan operasional itu bertanggung jawab penuh terhadap komisi dari kapal operasional, kelayakan, kelancaran kapal tersebut dengan membawa barang-barang dari si pencharter jadi itu tanggung jawab si pemilik kapal. Kalau di Time Charter itu berbeda lagi, secara langsung setelah tanda tangan perjanjian sewa-menyewa bahwa kapal tersebut operator atau operasionalnya di bawah kendali oleh si pencharter sudah dilimpahkan berdasarkan perjanjian sewa-menyewa kapal dan dengan dasar peraturan undang-undang pelayaran, KUHD, dan KUH Perdata. Si pencharter ini disebut operator yang membiayai perjalanan tidak termasuk gaji kru saja, jadi semua operator yang menunjukkan keagenan, operator pencharter itu yang menunjuk keagenan untuk melayani kapal yang disewanya.

- Bahwa tentang penarikan kapal dan penahanan kapal yaitu Penarikan kapal ini kalau dalam konsep masih didalam suatu ikatan agreement atau charter party ataupun perjanjian kerja sama, penarikan kapal itu harus tetap kesepakatan kedua belah pihak walaupun didalam suatu perjanjian kerja sama itu, ada klausul yang ditetapkan bahwa si pihak owner bisa menarik sewaktu-waktu tetap harus berdasar pada peraturan yang diatasnya, diatasnya ada Peraturan Menteri No. 93 tahun 2013 tentang penyelenggara dan angkutan laut, diatasnya lagi ada KUHD, diatasnya lagi ada UU Pelayaran No. 66 tahun 2024 dari perubahan ketiga UU No. 17 tentang Pelayaran, sehingga didalam suatu sistem menyewa kapal perjanjian kerja sama itu tidak mutlak dengan adanya kerjasama, itu
- Bahwa semuanya langsung tidak mengadopsi aturan yang ada diatasnya tidak bisa, jadi harus tetap ada perjanjian yang disepakati



kedua belah pihak mengacu sama peraturan yang ada, peraturan yang ada diatasnya itu tidak boleh ditinggalkan atau menjadi acuan didalam semua produk-produk perjanjian. Kalau masalah penahanan tidak bisa, penahanan ini harus ada putusan pengadilan, dimanapun itu tidak bisa menahan walaupun itu tindakan yang dilakukan penarikan memang ranahnya bisa ke penahanan. Penahanan itu bukan kewenangan dari si pemilik kapal, semuanya itu harus tetap ada putusan pengadilan terkait masalah penahanan kapal. Dalam arti secara hukum bahwa itu tetap harus putusan pengadilan, kalau penarikan harus kesepakatan kedua belah pihak tentunya dengan alasan-alasan sah secara hukum, prosedur- prosedur dan syarat-syarat harus disampaikan oleh yang mau tarik kapal tersebut dan prosedurnya juga tidak segampang itu, ada regulator ataupun otoritas pelabuhan ditempat yang mau berangkat itu dia dimana kapal itu setiap mau keluar pelabuhan ada tujuannya mau ke pelabuhan mana itu tertulis di dalam dokumen kapal yang namanya Surat Izin Berlayar disitu disebutkan tujuan yang akan dituju, setelah itu harus laporan ke Direktur Perhubungan Laut karena berhubungan dengan rencana pengoperasian kapal. Kalau penarikan kapal itu ada case tertentu seperti case yang urgent atau force majeure, kalau penarikan kapal ini dalam sewa- menyewa ini harus paham dulu, penarikan kapal diputus kontrak secara hukum atau memang belum habis kontrak secara hukum tetapi ditarik salah satu pihak

- Saksi Ahli menerangkan Perjanjian itu masih berlangsung tapi ditarik salah satu pihak kalau menurut saya harus ada prosedur- prosedur yang sah dilakukan sesuai dengan hukum. Pertama, dilakukan secara langsung ke pihak yang mempunyai kewenangan sebagai operator kapal tersebut. Kedua, penarikan itu harus ada hal-hal tertentu juga, contoh ada hal-hal atau klausul yang mengancam keselamatan dan keamanan kapal tersebut, ada kerusakan dari kapal yang memang urgent diperbaiki, dari sisi keamanan, mungkin ada ancaman dari perompak itu bisa ditarik atau dialihkan, harus ada klausul jelas yang sudah ditetapkan di KUHD, UU Pelayaran tetap acuan itu, semua yang kita lakukan itu bisa di pertanggungjawabkan secara hukum
- Bahwa penahan kapal itu tidak ada seorangpun walaupun diketahui dia memegang suatu pelabuhan, menahan kapal itu tidak ada, bahwa sebelum ada putusan pengadilan tidak ada yang namanya menahan



kapal. Alasannya yang menahan kapal analisisnya harus dibikin secara jelas dan bisa dipertanggungjawabkan secara hukum, disetujui oleh Direktorat Kementerian Laut khususnya Dirjen Perhubungan Laut, dari pelabuhan setempat yang ditaro kapal tersebut.

- Bahwa Deviasi itu kalau didalam dunia maritim adalah mengalihkan suatu perjalanan yang sudah ditetapkan dan sudah dilaporkan di dalam sistem yang terkoneksi oleh Kementerian Perhubungan, ada namanya rencana penyelegaraan kapal atau trayek yang harus dipenuhi yang izinnya ada di Direktorat Lalu Lintas Kementerian Perhubungan, Deviasi tidak sembarangan dialihkan melalui
- Bahwa Prosedur- prosedur dan syarat-syarat yang harus dipenuhi dan dilaksanakan oleh siapa yang mengdeviasikan itu. Contoh, kapal tersebut akan dideviasikan oleh pencharter karena rencana mau ke pelabuhan A ternyata karena cuaca tidak bagus dan ombak tinggi sehingga tidak bisa kesana, akhirnya di deviasi ke pelabuhan B. Analisa dari hasil tersebut dibuatkan suatu berita acara yang dikuatkan ditandatangani oleh Nahkoda sebagai perwakilan dari pemilik kapal dan pencharter komunikasi disitu disepakati bersama karena ada potensi force majeure, mengancam keselamatan, keamanan, ataupun ada hal-hal yang urgent itu sebagai laporan ke orang yang berwenang di suatu pelabuhan, jadi sistem nya dirubah, itu yang dikeluarkan oleh karantina itu ada tujuan, pelabuhan tujuan itu harus di sepakati dulu setelah itu ditanya juga di BMKG memang benar cuacanya itu, prosedur itu harus ditetakan kedua belah pihak harus tahu, kalau kedua belah pihak tidak tahu, umpunya dari
- Bahwa pencharter tetap harus disampaikan bahwa akan deviasi yang berhubungan dengan kontrak sewa-menyewa kapal, karena sudah ditetapkan biasanya di area-area yang ditentukan yang sudah dituangkan didalam suatu perjanjian atau klausul dan harus lapor ke pihak-pihak yang terkait.
- Bahwa yang berhak mendeviasi otomatis operator dari kapal tersebut yaitu adalah si pencharter dan owner memastikan bahwa kapalnya yang disewa itu harus selalu kondisi layak, dalam arti kapalnya harus selalu sehat bisa memenuhi atau menunjang operasional dari si konsumen atau si pencharter yang menyewa kapal tersebut, menjamin kelancaran operasional kapal tersebut karena dia sudah terikat di dalam aturan di Pasal 453 ayat (2) dan (3) KUHD sudah jelas disitu



bahwa dia harus menyiapkan kapal dengan kondisi baik, siap operasional, kru nya siap, dan semua izin resmi sudah siap, itu yang berhak adalah pencharter karena pada saat itu dia berdasarkan perjanjian kerja sama kecuali perjanjian kerja samanya pada saat kapal ditengah laut sudah habis itu tetap harus disepakati, diinformasikan ke dalam suatu berita acara lagi yang disepakati oleh kedua belah pihak.

- Bahwa jelas itu suatu kewajiban, itu jelas diatur dalam KUHD kewajiban dan hak dari pemilik adalah mempersiapkan kapalnya dalam menunjang operasional si penyewa kapal, apapun terkait kapal itu termasuk keadaan internal maupun operasional dia harus memastikan semuanya ke pencharter bahwa kapal itu siap, kalau kewajiban dari owner harus ada alasan yang jelas tidak serta merta mengubah atau mengalihkan kapal yang sudah disewa sama orang tanpa pemberitahuan, kalau tanpa pemberitahuan itu, ibaratnya ada suatu tindakan yang tidak dibenarkan, ada tidak bukti otentik bahwa memang owner yang menyuruh memindahkan kesana, karena ini kan ada klausul termasuk dengan keselamatan kapal juga, karena yang saya tahu jadi ada kapal yang memang dialihkan kesini tanpa ada pemberitahuan, benar atau tidak kan tidak tahu juga karena ini ada di KUHP tepatnya di Pasal 439 KUHP yaitu kejahatan pelayaran jika pindahkan kapal arahnya mau kemana? Alasannya apa? Semuanya harus jelas jangan sampai nanti pihak kapal, Captain yang bertanggung jawab penuh sebagai pimpinan diatas kapal dia pun bisa menolak atau bisa tidak mengikuti arahan pemilik kapal karena dia punya wewenang, kalau dia yang mengikuti itu siapa yang memerintah, itu harus jelas semua dan disepakati oleh si pencharter walaupun ada hal-hal lain mungkin dan hal-hal lain itu harus mengikuti aturan yang lebih tinggi, tidak hanya kontrak dari perjanjian itu antara kedua belah pihak, orang belum dikuatkan di notaris juga. Peraturan menteri, peraturan pemerintah, undang- undang pelayaran apalagi kalau sampai ada regulasi internasional, itu yang harus disikapi bersama.
- Bahwa tentang pemberitahuan secara tertulis karena itu disepakati bersama, ditandatangani bersama dan dilampirkan didalam pengajuan permohonan resmi ke direktur jenderal perhubungan laut, kalau tidak ada permohonan dan tidak ada kesepakatan yang ditandatangani



terus kita mau melampirkan apa, jadi tetap harus sesuai hukum yang ada karena didalam pelabuhan itu ada bagian sendiri namanya tertib berlalu lintas, tidak boleh dihilangkan secara sepihak. Semuanya harus secara bersama-sama kedua belah pihak.

- Bahwa tentang penarikan kapal ini kita tidak bisa, kalau ada putusan pengadilan itu jelas, kalau selama tidak ada putusan pengadilan penarikan kapal itu akan terjadi kesalahan atau pelanggaran terhadap hukum dan harus ada didalam suatu penarikan dan penahanan ini ada hal yang berbeda, konsekuensi yang berbeda, kita juga harus tahu, si pemilik kapal ini dalam rangka menarik kapal itu karena ada hal apa, kan pasti ada didalam suatu komunikasi antara owner dan pencharter, misalkan kenapa ditarik, karena apal ini ternyata dokumennya bocor sehingga ditarik lah kapal ini dan akan diganti oleh si pemilik kapal dengan di substitusi dengan kapal yang lain, sehingga tidak ada istilah penarikan kapal karena ada hal- hal tertentu yang memang si pemilik kapal ini ada yang mau di planning kan terkait dengan kebutuhan dari operasional atau terkait hal teknis yang disampaikan atau yang menjadi planning yang akan dikerjakan oleh si owner kapal. Jadi penarikan ini pasti ada alasan- alasan, sehingga kapal harus ditarik dan diganti kapal baru atau ada kesepakatan kapal ini ditarik karena ada perbaikan kapal dan nanti tinggal masalah komersialnya saja disitu jadi penahanan ini selama tidak ada laporan dari si pencharter atau laporan dari si owner karena bisa saja si pencharter kehilangan kapal atau si ownernya. Jadi konteksnya harus jelas dulu, misalkan harus ada juga surat pemberitahuan atau berita acara atau diuangkan dalam perjanjian kerja sama, misalkan dalam perjanjian kerja sama itu tidak ada istilah penarikan kapal, yang ada itu adalah pembatalan sepihak, dll atau secara hukum kontraknya habis, kalau mengganti, mengarahkan atau menarik itu ada hal tertentu, selama ada diplomasi diberitahukan secara resmi itu tidak ada yang dilanggar.
- Bahwa kalau pasal 460 KUHD, pencharter pada saat waktu tertentu kapal disewakan dan pada tanggal tersebut kapalnya sudah siap, kapal tidak siap atau kapalnya tidak ada, jadi kapal yang dimohonkan dalam perjanjian kerja sama tidak siap pada saat yang sudah ditentukan didalam perjanjian terhitung mulainya, si pencharter ini bisa memutuskan kontrak itu atau minta mengganti, men-addendum dari



perjanjian tersebut dengan nama kapal yang lain kepada si owner kapal sehingga owner kapal bisa menyiapkan kapal yang lain, yang bisa mendukung kegiatan-kegiatan tersebut untuk mensubstitusi sementara dan di addendum oleh kedua belah pihak.

- Bahwa pada saat dilakukan pembayaran itu selama kontrak itu masih berjalan, itu wajib mengembalikan kapal itu dengan informasi atau memberikan surat pemberitahuan bahwa kapal sudah bisa digunakan kembali, karena sudah ada pembayaran disitu. Karena didalam KUHD itu tidak disebutkan, tidak mengacu dengan sistem komersialisasi, untuk menahan kapal atau untuk mengalihkan kapal ini atau untuk menjalankan kapal ini selama didalam perjanjian kerja sama ada terkait ada Pasal terlambat tapi dalam intinya setelah ada pembayaran itu wajib harus di serahkan kembali kepada sipencharter sesuai dengan isi kontrak dan objek yang jadi permasalahan itu. Kita tetap harus melaporkan, kita tidak bisa secara sepihak jadi harus kedua belah pihak, apa bahan yang dipermasalahkan seperti ini, itu yang bisa dilihat tapi tetap dalam suatu aturan hukum, jadi tidak bisa dari salah satu pihak saja, kita tetap harus dari kedua belah pihak sehingga kita bisa menentukan, cuman kalau seperti ini ya selama Pasal 458 dan 460 KUHD itu sudah kewajiban dari si owner kapal terhadap kesiapan kapal didalam perjanjian kerjasama tetap harus secara profesional, tetap harus kesepakatan berdasarkan kedua belah pihak.
- Bahwa bulan Januari, Februari lancar bayar dan Maret itu macet ya, invoice akan timbul biasanya ada kesepakatan ya, sebenarnya kontrak perjanjian ini sebagai dasar bahwa jika tidak bayar akan ada denda, seumpama ada denda yang perhari akan naik dan ada klausul lain bahwa sekian lama tidak dilakukan pembayaran bahwa owner akan punya hak untuk menahan operasional Jadi penalty itu kan sanksi atau denda, tapi bahasa yang ditimbulkan adalah bahasa menahan operasional, sebenarnya kalau bahasa menahan operasional itu tidak serta merta dengan surat perjanjian itu harus menarik kapal, itu sebagai pengalihan dan itu sebagai modal. Modal itu sebagai salah satu tindak owner, seumpama dengan modal dasar di perjanjian yang disepakati itu sebagai dasar untuk nanti dilakukan penahanan, jadi itu tidak serta merta dengan surat perjanjian. Kalau sudah ada tertuang didalam isi perjanjian kontrak itu bisa punishment nya, biasanya itu ada besaran persentase karena melanggar sekian berarti harus ada



bunga sekian, itu selama dituangkan dalam suatu perjanjian itu oke. Dalam rangka penagihan itu tetap harus ada lampiran-lampirannya sebagai penunjang dari bukti penagihan itu, kalau kita menagihkan sepihak, ini kan objeknya aslinya seperti apa. Selama kapal itu digunakan si pencharter, maka si pencharter wajib melakukan pembayaran.

- Bahwa tentang surat off hire yang dibuat sepihak dan ditandatangani sepihak tanpa ada penjelasan dan lampiran yang lain itu lemah, tidak bisa dipertanggungjawabkan, karena tidak mengetahui dari si captain kapalnya dan pimpinan tertinggi diatas kapal dan legalisir dari kapal dan tidak ada dari owner sebagai pemilik kapal, bahwa kapal ini off hire, saya kembalikan baik-baik, saya pinjamnya baik-baik, saya kembalikan BBM nya dulu seumpama segini, jadi seperti itu kalau berita acara off hire.
- Bahwa Nahkoda diatas kapal itu mempunyai kewenangan independen terkait dengan kelancaran, keselamatan dan keamanan dari dirinya, anggota/kru kapalnya maupun muatan yang dibawanya dan didalam UU Pelayaran itu dia boleh dan berhak menolak perintah dari owner kapal sepanjang itu membahayakan keselamatan, keamanan dari dirinya seluruh krunya maupun muatannya. Contoh, pada saat cuaca buruk, jadi pihak pelabuhan sebagai regulator wilayah tidak berani mengeluarkan izin berlayar karena berkaitan jikalau izin dikeluarkan dan d itengah jalan ada musibah sehingga untuk mengantisipasi hal itu, nahkoda bisa menolak tapi karena berkaitan dengan bisnis, owner bisa juga merintah untuk tetap berangkat tetapi nahkoda boleh menolak. Kalau tetap memaksa akan ada pidana untuk si owner kapal dan juga seorang nahkoda berhak mengikuti perintah dari si penyewa sesuai dengan Kontrak.
- Bahwa penyewa kapal itu sudah menunjuk ship agency yang ditunjuk oleh pencharter untuk melayani kapal itu selama dipelabuhan dan akan berangkat, termasuk dokumen - dokumennya itu menjadi kewenangan agent yang ditunjuk oleh si pencharter sehingga selama owner untuk mengubah itu memang didalam aturannya bisa melawati atau menggunakan jasa nama dari agent yang sudah ditunjuk duluan oleh si pencharter pada saat dipelabuhan. Tapi pada saat ditengah laut sudah diarea pelabuhan yang pertama, owner bisa juga untuk



mengurus suatu izin perubahan dari arah atau deviasi, tetapi tetap harus menyampaikan ke pencharter bahwa akan dilakukan perubahan.

- Saksi Ahli menerangkan harus ada usul kepada si pencharter kapal atau kepada jasa dari agent kapal yang sudah ditunjuk oleh si pencharter karena namanya yang muncul itu yaitu nama agent yang menguruskan dokumen-dokumennya sehingga kalau berganti agent itu harus di cut dulu kontraknya atau sudah selesai pekerjaannya bisa dilakukan lagi agent kapal yang tadi. Jadi agent ini ibaratnya kita sudah mendapatkan surat resmi dan namanya sudah masuk ke sistem Kementerian Pehubungan, bahwa saya agent yang ditunjuk resmi dengan surat kuasa. Karena didalam perjanjian ini sudah menjadi kewenangan dari si pencharter kapal untuk melakukan perjalanan. Apabila Si owner bisa mengambil alih itu tetap memberikan suatu pemberitahuan secara resmi. Itu tidak sah, sepanjang tidak ada analisa yang dibuat maupun berita atau pemberitahuan menyetujui alasan dari owner untuk melakukan perbuatan atau mengambilalih pengoperasian kapal tersebut. Karena berkaitan juga dengan asuransi, kebanyakan itu asuransi dari Singapura, sehingga pada saat perubahan deviasi itu sudah harus diberitahukan resmi dengan lampiran-lampiran itu disampaikan kesana.
- Bahwa perjanjian biasa isinya yang pertama itu ada kewajiban dari owner/penyewa maupun pencharter, terkait dengan objek bahwa kapal ini biasanya sesuai permintaan awal dari si pencharter, biasanya nanti dipenuhi dipasal-pasal awal, kalau Pasal 2, Pasal 3 itu biasanya ada kewajiban, seperti bahwa saya menyediakan kapal ini, asuransinya ini, biasanya asuransinya banyak, terus juga ada pembayaran, jadi hak dan kewajiban penyewa, termin pembayaran terus ada sanksi, ada lagi force majeure, terakhir biasanya ada penyelesaian sengketa. Jadi kalau saya lihat ini, bahwa sebenarnya masalah komersial ini tidak menjadi hal yang utama jika terjadi deviasi atau menahan kapal dari sisi komersial, jadi komersial ini bukan hal-hal yang utama, ini yang berkaitan sama pengambilalihan kapal atau penahanan kapal. Perjanjian ini menjadi hal utama karena ada dasarnya, tetapi yang berkaitan dengan sisi hukumnya, modalnya dari perjanjian ini dikuatkan lagi. Perjanjian sewa menyewa yang diikuti itu ada KUH Perdata dan KUHD. Itu dari sisi pengangkutan lautnya KUHD, dari sisi permasalahannya biasanya di KUH Perdata.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam kontrak itu biasanya perbulan, dituangkan disitu perbulan, dia seumpama kontrak 2 tahun atau 1 tahun tapi disitu dievaluasi per 3 bulan. Kemudian menjelaskan mengenai Off Hire harus dibuat disepakati oleh para pihak ya, kalau yang dibuat satu orang lemah sekali, dari sisi kekuatannya itu tidak ada.

Menimbang, bahwa atas pendapat ahli tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat dipersidangan juga telah mengupload bukti surat secara Elektronik dilaman E-Court Peradilan, berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama ARIF BUDISAYOGA dengan Nomor Induk Kependudukan: 3401021404730021, bukti T-1;
2. Fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Lintas Laut Services No.9 tanggal 06 Mei 2004 dibuat oleh Soetjipto,S.H Notaris di Surabaya, bukti T-2.A ;
3. Fotocopy SK MENKUMHAM RI Nomor W10-00078 HT.01.01-TH.2006 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Lintas Laut Service, bukti T-2.B ;
4. Fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar PT. Lintas Laut Services No.17 tanggal 29 Januari 2009 dibuat oleh Siti Nurul Yuliami, S.H., M.Kn. Notris di Sidoarjo, bukti T-2.C ;
5. Fotocopy SK MENKUMHAM RI Nomor: AHU-16478.AH.01.02.Tahun 2010 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, bukti T-2.D ;
6. Fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.26 tanggal 28 Juni 2010 dibuat oleh Tri Avianti Merpatiningsih, S.H., Notaris di Surabaya, bukti T-2.E ;
7. Fotocopy SK MENKUMHAM RI Nomor: AHU-39498.A H.01.02.Tahun 2010 Tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, bukti T-2.F ;
8. Fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Meratus Advance Maritim No.21 tanggal 18 Desember 2024 dibuat oleh Alisa Dessy Primasari, SH., M.Kn Notaris di Kabupaten Tuban, bukti T-2.G ;
9. Fotocopy Surat Kementerian Hukum Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-AH.01.09-0290190, Perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. MERATUS ADVANCE MARITIM, tanggal 18 Desember 2024, bukti T-2.H ;

Halaman 43 dari 54 Putusan Nomor 209/Pdt.G/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotocopy Perjanjian Sewa Menyewa Kapal (Time Charter) No: 003/TC/MDM-PPM/V/2023 tanggal 19 Mei 2023, bukti T-3 ;
11. Fotocopy Invoice No. 47INV24-000201 tertanggal 17 November 2024, bukti T-4.A ;
12. Fotocopy Invoice No. 47INV24-000217 tertanggal 18 Desember 2024, bukti T-4.B ;
13. Fotocopy Invoice Nomor : 47INV25-000013 Tanggal 23 Januari 2025, bukti T-4.C ;
14. Fotocopy Invoice Nomor : 47INV25-000026 Tanggal 18 Februari 2025, bukti T-4.D ;
15. Fotocopy Invoice Nomor : 47INV25-000041 Tanggal 24 Maret 2025, bukti T-4.E ;
16. Fotocopy Bukti Percakapan PT. Meratus Advance Martitim dengan Direktur PT. Pilar Putra Mahakam melalui Whatsapp tertanggal 25 Desember 2024, bukti T-5.A ;
17. Fotocopy Bukti Percakapan PT. Meratus Advance Martitim dengan Direktur PT. Pilar Putra Mahakam melalui Whatsapp tertanggal 10 Januari 2025, bukti T-5.B ;
18. Fotocopy Surat dari PT. Pilar Putra Mahakam No. 021/PPM/II/2025 tertanggal 30 Januari 2025 Perihal Surat off Hire TB.MDM Borneo/BG. MDM 10, bukti T-6 ;
19. Fotocopy Surat dari PT. Meratus Advance Maritim No. 05/MRT-FAT/0125 tanggal 15 Januari 2025 perihal Surat Pengajuan Pencairan Bank Garansi, bukti T-7.A ;
20. Fotocopy Bank Garansi No. 00113/BG/CAMS/0971/2024 Tanggal 20 Mei 2024, bukti T-7.B ;
21. Fotocopy Surat Teguran / Somasi Pertama No. 025/IWP-SOM/XII/2024 tertanggal 23 Desember 2024, bukti T-8 ;
22. Fotocopy Surat Teguran Ke-II / Somasi Terakhir No. 002/IWP-SOM/ I/2025 tertanggal 02 Januari 2025, bukti T-9 ;
23. Fotocopy Surat dari PT. Pilar Putra Mahakam No.020/PPM/II/2025 tertanggal 12 Februari 2025 Perihal Pemutusan Sepihak Perjanjian Oleh PT Meratus Advance Maritim, bukti T-10 ;
24. Fotocopy Surat dari PT. Meratus Advance Maritim No. 023/MDM/LGL/ 2025 tanggal 18 Februari 2025, perihal Tanggapan Surat PT Pilar Putra Mahakam No. 020/PPM/II/2025 tanggal 12 Februari 2025, bukti T-11 ;

Halaman 44 dari 54 Putusan Nomor 209/Pdt.G/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Fotocopy Putusan PKPU Nomor : 16/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN Niaga. Jkt. Pst Tanggal 6 Maret 2025, bukti T-12.A ;
26. Fotocopy Daftar Piutang Sementara PT. Pilar Putra Mahakam (Dalam PKPU) tertanggal 10 April 2025, bukti T-12.B ;
27. Fotocopy Surat dari Tim Pengurus PT. Pilar Putra Mahakam (Dalam PKPU) No: 060/PKPU-PPM/VI/2025 tanggal 17 Juni 2025 perihal Pemberitahuan Penetapan Hakim Pengawas, bukti T-13.A;
28. Fotocopy Penetapan Pengadilan No. 16/Pdt.sus-PKPU/2025/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 12 Juni 2025, bukti T-13.B ;
29. Fotocopy Putusan No. 16/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN Niaga Jkt.Pst. tanggal 30 Juni 2025, bukti T-14 ;

Bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Tergugat telah pula mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi Herianto Then pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi karyawan PT Meratus Advance Maritim yang berposisi sebagai General Manager sejak Juni tahun lalu. Tugas seorang GM Pada dasarnya memastikan operasi kapal. Saksi juga mengetahui hubungan antara PT Meratus Advance Maritim itu menyewakan kapal kepada PT Pilar Putra Mahakam.
- Bahwa antara PT Meratus Advance Maritim dan PT Pilar Putra Mahakam terdapat suatu perjanjian sewa menyewa. Biasanya di dalam isi perjanjian sewa menyewa itu ada jangka waktu sewa , ada harga , ada jangka waktu payment pembayaran segala macam. Pada dasarnya PT Pilar Putra Mahakam itu tidak membayar tagihan PT Meratus Advance Maritim, jumlahnya saya tidak ingat pastinya.
- Bahwa pada dasarnya kami itu menagihkan hutang yang belum dibayarkan, namun ketika dibayarkan izin penggunaan bisa dilanjut kembali. Saya selaku General Manager itu menagihkan sewa kapal yang belum terbayarkan dari PT PILAR PUTRA MAHAKAM, karena waktu itu ada tunggakan yang akhirnya terbayarkan dan setelah terbayarkan kapal kita rilis artinya kapal bisa digunakan oleh PT PILAR PUTRA MAHAKAM tapi tidak digunakan oleh PT PILAR PUTRA MAHAKAM karena mereka sudah kehilangan muatan, sudah tidak ada muatan. Akan tetapi kuasa penggunaan kapal sudah saya kembalikan

Halaman 45 dari 54 Putusan Nomor 209/Pdt.G/2025/PN Sby



kembali ke PT PILAR PUTRA MAHAKAM. Yang dimana ada 3 invoice terkhusus untuk perjanjian MDM 10.

- Bahwa seperti biasanya, prosedur perusahaannya itu rutin mengirimkan statement of account, setiap minggu kita kirim statement of account untuk mencatat, untuk mengingatkan bahwa setiap minggu ada tagihan sejumlah seperti ini. Akan tetapi tidak mendapat respon dan waktu itu kita somasi 1 dan 2 tidak mendapat respon juga dan akhirnya kita gugat, kita ajukan permohonan PKPU. Saksi fakta juga mengetahui PT PILAR PUTRA MAHAKAM ada putusan Pailit dari pengadilan.
- Bahwa antara PT PILAR PUTRA MAHAKAM dengan PT MERATUS ADVANCE MARITIM ini ada perjanjian Sewa Menyewa kapal MDM 10 mulai bulan Mei 2023 dan untuk biaya sewa perbulannya 1,9 milyar dibayar perbulan. Saksi juga menjelaskan bahwa PT PILAR PUTRA MAHAKAM punya tagihan, setelah PT PILAR PUTRA MAHAKAM membayar tagihan. Saksi memberi izin untuk PT PILAR PUTRA MAHAKAM menjalakan kapal tersebut melalui Whatsapp.
- Bahwa Kapal MDM 10 mengarah ke Kintap dan untuk darimana saksi fakta lupa darimana. Saksi juga mengetahui ada penghentian operasi kapal seperti yang tertulis di kontrak, dikarenakan pihak pencarter tidak membayar, maka pemilik kapal berhak menghentikan operasi. Kapal mdm 10 berhenti operasi di sekitar rute arah banjarmasin.
- Bahwa perusahaannya di bidang Penyewaan kapal, yaitu Ship Owner. Kita pemilik kapal, kap yang harusnya berakhir baru saja tetapi gugatan perkara ini diajukan sebelum masa sewa itu berakhir. Ada hal yang mengakibatkan kapal tidak berjalan karena salah satunya ada hutang, totalnya 1,9 milyar dikali 3 bulan periode Februari - April. Ada 2 periode, periode Desember 2024 kemudian lanjut januari 2025. Desember kapal henti operasi karena tidak dibayarkan oleh PT PILAR PUTRA MAHAKAM, lalu saya katakan kepada kapten kapal seperti yang di whatsapp tadi kapal bisa dipakai tapi tidak dipakai oleh ppm karena tidak ada muatan, bulan Januari juga sama, kapal bisa dipakai sampai akhir bulan Januari.
- Bahwa sebenarnya ada uang masuk jumlahnya sekitar 10 milyar lalu setelah konsultasi dengan pengadilan kami, uang masuk itu bukan pembayaran tapi kita anggap sebagai titipan / uang muka, kita catat



dan masih ada di pihak kita (tergugat) dan hutangnya melebihi dari apa yang dikirim, jadi yang seharusnya dibayar 16 milyar tapi dibayar cuma 10 milyar.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat menyatakan sudah tidak mengajukan apa-apa lagi, hanya mengajukan Kesimpulan masing-masing tertanggal 21 Agustus 2025 dan akhirnya memohon Putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Putusan ini maka berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat ternyata Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan Eksepsi, maka demi tertib beracara, terlebih dahulu haruslah dipertimbangkan Eksepsi dimaksud, karena apabila dalil eksepsi tersebut beralasan hukum dan dikabulkan, maka tidak akan dipertimbangkan lagi tentang materi pokok perkara, namun sebaliknya apabila dalil Eksepsi tersebut tidak beralasan hukum dan ditolak, maka selanjutnya akan dipertimbangkan tentang pokok perkara ;

Menimbang, bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat pada intinya adalah :

1. PENGUGAT SUDAH TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING DALAM MENGAJUKAN GUGATAAN DALAM PERKARA AQUO:

- Bahwa PENGUGAT dalam perkara aquo telah dinyatakan dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berdasarkan putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat perkara No. 16/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN Niaga. Jkt. Pst tanggal 06 Maret 2025
- Bahwa adapun beberapa konsekuensi seorang subyek hukum seperti PENGUGAT yang telah dinyatakan PKPU berdasarkan UU Nomor. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU adalah sebagai berikut:
Pasal 240 ayat (1):

Halaman 47 dari 54 Putusan Nomor 209/Pdt.G/2025/PN Sby



(1) Selama penundaan kewajiban pembayaran utang, Debitor tanpa persetujuan pengurus tidak dapat melakukan tindakan kepengurusan atau kepemilikan atas seluruh atau sebagian hartanya.

Pasal 243 ayat (3):

(3) Debitor tidak dapat menjadi penggugat atau tergugat dalam perkara mengenai hak atau kewajiban yang menyangkut harta kekayaannya tanpa persetujuan pengurus.

- Bahwa dari ketentuan hukum diatas telah jelas, PENGGUGAT yang telah dinyatakan dalam keadaan PKPU sudah tidak dapat lagi bertindak menjadi pihak Penggugat untuk mengajukan gugatan yang berkaitan dengan hak dan kewajibannya sebagaimana yang dilakukan oleh PENGGUGAT dalam perkara aquo.
- Bahwa oleh karena PENGGUGAT sudah tidak cakap lagi bertindak sebagai pihak Penggugat dalam perkara aquo, maka telah terbukti PENGGUGAT sudah tidak memiliki legal standing dalam perkara aquo dan karenanya gugatan PENGGUGAT harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

2. GUGATAN KABUR (OBSCUR LIBEL)

- Bahwa PENGGUGAT dalam perihal gugatannya adalah Gugatan Ingkar Janji/Wanprestasi.
- Bahwa akan tetapi secara nyata didalam posita dan petitum dalam gugatannya, PENGGUGAT SAMA SEKALI TIDAK MENYEBUTKAN DASAR HUKUM UNTUK MENUNTUT TERGUGAT.
- Bahwa dengan tidak disebutkannya dasar hukum dalam petitum gugatan PENGGUGAT, MAKA GUGATAN YANG DEMIKIAN JELAS-JELAS BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN PASAL 125 AYAT 1 HIR JO. PASAL 149 AYAT 1 RBG dan karenanya cukup beralasan apabila gugatan PENGGUGAT dalam perkara aquo ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

3. PERKARA AQUO NEBIS IN IDEM DENGAN PERKARA NO. 16/PDT.SUS-PKPU/2025/PN NIAGA. JKT. PST

- Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya, TERGUGAT telah mengajukan permohonan PKPU terhadap PENGGUGAT dengan register perkara No. 16/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN Niaga. Jkt. Pst yang telah diputus pada tanggal tanggal 06 Maret 2025.

Halaman 48 dari 54 Putusan Nomor 209/Pdt.G/2025/PN Sby



- Bahwa adapun pokok permasalahan yang diperkarakan dalam perkara aquo dan perkara PKPU di atas adalah sama, yakni: sengketa utang piutang terkait sewa menyewa kapal diantara TERGUGAT selaku pihak yang menyewakan dengan PENGGUGAT selaku pihak yang menyewa.
- Bahwa dengan adanya fakta pihak-pihak yang berperkara dan obyek sengketa yang sama maka berdasarkan Pasal 1917 KUHPerdara maka perkara aquo tidak dapat diperiksa lebih lanjut dikarenakan NEBIS IN IDEM.
- Bahwa oleh karena perkara aquo NEBIS IN IDEM dengan perkara No. 16/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN Niaga. Jkt. Pst maka sudah sepatutnya atas gugatan PENGGUGAT dalam perkara aquo ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, cukup beralasan dimohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini MENOLAK gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima dalam perkara aquo.

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dari Tergugat tersebut, telah ditanggapi oleh Penggugat dalam Repliknya pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat menolak Eksepsi dari Tergugat dengan alasan bahwa dalil Tergugat tentang eksepsi Penggugat sudah tidak memiliki legal standing dalam mengajukan gugatan dalam perkara a quo, merupakan dalil-dalil “yang penting ada eksepsi”, karena sudah sangat jelas Pasal 240 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU yang dijadikan rujukan oleh Tergugat tidak ada relevansinya dengan pokok gugatan Penggugat dan gugatan Penggugat sudah sangat jelas dan sempurna atau tidak mengandung obscur libel, karena Penggugat telah mengajukan gugatan a quo dengan memenuhi syarat prosesuil dan materiil, sedangkan dalil Tergugat sepanjang mengenai eksepsi ne bis in idem tampak terlihat kegelisahan Tergugat (akibat perbuatan wanprestasi/ingkar janji yang dilakukannya) sehingga tanpa disadari telah memaksakan pemahaman ne bis in idem dikaitkan dengan pokok perkara gugatan a quo ;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan dari Penggugat, Eksepsi / Keberatan dari Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dibawah ini :



Menimbang, bahwa suatu eksepsi pada hakekatnya merupakan tangkisan dari Tergugat yang tidak berkaitan dengan pokok perkara, melainkan terbatas hanya pada segi-segi formal yang harus dipenuhi oleh suatu gugatan.

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi tentang :

1. Penggugat Sudah Tidak Memiliki Legal Standing Dalam Mengajukan Gugataan Dalam Perkara Aquo ;
2. Gugatan Kabur (Obscuur Libel) ;
3. Gugatan Nebis In Idem Dengan Perkara No. 16/PDT.SUS-PKPU/2025/PN Niaga. Jkt. Pst

dengan alasan sebagaimana terurai di atas dan atas eksepsi ini Majelis berpendirian sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai **Eksepsi tentang Penggugat Sudah Tidak Memiliki Legal Standing Dalam Mengajukan Gugataan Dalam Perkara Aquo**, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana dibawah ini :

Menimbang, bahwa pada dalil gugatan Penggugat yang pada intinya menerangkan :

- Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa Kapal (Time Charter) Nomor: 003/TC/MDM-PPM/V/2023 tertanggal 19 Mei 2023 yaitu tentang adanya perjanjian sewa Kapal TB. MDM BORNEO dengan kapasitas mesin utama (2 X 1600 BHP) dan Tongkang dengan nama BG. MDM 10 (394 feet) muatan (+/-) 18.000 MT milik Tergugat yang disewa oleh Penggugat dengan Jangka waktu sewa Kapal minimal selama 24 (dua puluh empat) bulan sejak bulan Mei 2023 dengan Biaya Sewa sebesar Rp 1.900.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus juta Rupiah) per bulan ;

Menimbang, bahwa alasan Tergugat menyatakan Penggugat Sudah Tidak Memiliki Legal Standing Dalam Mengajukan Gugataan Dalam Perkara Aquo dikarenakan Penggugat telah dinyatakan dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sebagaimana Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat perkara No. 16/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN Niaga. Jkt. Pst tanggal 06 Maret 2025 ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan Penggugat dan Jawaban Tergugat berikut Replik dan Duplik serta dihubungkan dengan alat-alat bukti dalam perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa esensi Gugatan Penggugat adalah adanya Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) yang dilakukan oleh Tergugat karena telah menarik Kapal dengan cara memerintahkan deviasi kepada Master Of MDM Borneo (Nakhoda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapal) ke wilayah kantor operasional Tergugat di Banjarmasin yang mengakibatkan batalnya Perjanjian kerja antara Penggugat dengan pemilik muatan/barang dari Kintap, Jetty TCP ke Pacitan yang berdampak pada kerugian bagi Penggugat berupa hilangnya pendapatan yang semestinya diterima oleh Penggugat, sehingga secara hukum Tergugat telah melakukan ingkar janji/wanprestasi atas Perjanjian Sewa Menyewa Kapal (Time Charter) Nomor: 003/TC/MDM-PPM/V/2023 tertanggal 19 Mei 2023 yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa menurut Tergugat dalam dalil eksepsinya Penggugat sudah tidak memiliki Legal Standing Dalam Mengajukan Gugataan Dalam Perkara ini karena Penggugat telah dinyatakan dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sebagaimana Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat perkara No. 16/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN Niaga. Jkt. Pst tanggal 06 Maret 2025 dan jika dihubungkan dengan bukti surat bertanda T-12.A, yaitu Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 6 Maret 2025 dapat diketahui bahwa benar Penggugat (PT Pilar Putra Mahakam) dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), sedangkan Tergugat adalah Pihak Kreditur dalam Perkara Nomor 16/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN.Niaga.Jkt.Pst yang memiliki piutang kepada Penggugat, sebagaimana bukti T-12.B berupa Daftar Piutang Tetap PT Pilar Putra Mahakam (Dalam Pailit) dan berdasarkan bukti T-14 yaitu Putusan No. 16/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN Niaga. Jkt. Pst tanggal 25 Juni 2025, Penggugat telah dinyatakan Pailit oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Undang-Undang No.37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU pada :

Pasal 24 ayat (1) yang menjelaskan *“Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan “;*

Pasal 243 ayat (3), yang menjelaskan *“Debitor tidak dapat menjadi Penggugat atau Tergugat dalam perkara mengenai hak atau kewajiban yang menyangkut harta kekayaannya tanpa persetujuan pengurus”*

dimana diketahui bahwa Penggugat dalam perkara Nomor 16/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN.Niaga.Jkt.Pst, adalah sebagai pihak Debitur, maka Penggugat demi hukum telah kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya karena telah dinyatakan Pailit dan tidak dapat menjadi Penggugat dalam perkara mengenai hak atau kewajiban ;

Halaman 51 dari 54 Putusan Nomor 209/Pdt.G/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat adalah pihak Kreditur yang menuntut adanya piutang kepada Penggugat, sehingga Penggugat sebagai debitur yang dinyatakan pailit tidak lagi memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan wanprestasi terhadap pihak lain, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 243 ayat (3) Undang-Undang No.37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat sudah tidak lagi memiliki kewenangan hukum / legal standing untuk melakukan gugatan terhadap Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Eksepsi yang menyatakan *Penggugat Sudah Tidak Memiliki Legal Standing Dalam Mengajukan Gugataan Dalam Perkara Aquo* oleh karenanya Eksepsi tersebut haruslah dinyatakan beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan bahwa Penggugat Sudah Tidak Memiliki Legal Standing Dalam Mengajukan Gugataan Dalam Perkara Aquo, dengan demikian bagian eksepsi-eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Dalam pokok perkara :

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam Eksepsi secara mutatis mutandis merupakan bagian dari pertimbangan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dalam eksepsi tersebut di atas Pengadilan telah menerima Eksepsi Para Tergugat disebabkan gugatan Penggugat kurang pihak (pluris litis consortium);

Menimbang, bahwa karena Penggugat Sudah Tidak Memiliki Legal Standing Dalam Mengajukan Gugataan Dalam Perkara Aquo, maka gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diadili pokok perkaranya karena dapat menimbulkan ketidakpastian hukum ;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diadili pokok perkaranya karena dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima / *Niet onvankelijk verklard (NO)*;

Halaman 52 dari 54 Putusan Nomor 209/Pdt.G/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka berdasarkan Pasal 181 HIR, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ;

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan Pasal 181 HIR dan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang serta peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi Tergugat tentang Penggugat Sudah Tidak Memiliki Legal Standing Dalam Mengajukan Gugataan Dalam Perkara Aquo;

Dalam pokok perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijkte verklaard) ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Kamis tanggal 04 September 2025, oleh kami EDI SAPUTRA PELAWI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, dengan S. PUJIONO, S.H., M.Hum. dan Dr. NUR KHOLIS, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 08 September 2025 oleh Hakim Ketua, dengan didampingi Hakim Anggota dengan dibantu oleh AGUS WIDODO, SH., M.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga kepada Pihak Penggugat dan Tergugat ;

Hakim Anggota;

Hakim Ketua;

TTD

TTD

S. PUJIONO, S.H., M.Hum

EDI SAPUTRA PELAWI, S.H., M.H

TTD

Dr. NUR KHOLIS, S.H., M.H

Panitera Pengganti

TTD

AGUS WIDODO, SH., M.H

Halaman 53 dari 54 Putusan Nomor 209/Pdt.G/2025/PN Sby



Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses (ATK)	Rp.	100.000,-
- Biaya Panggilan	Rp.	40.000,-
- Biaya PNBP Panggilan	Rp.	20.000,-
- Biaya Sumpah	Rp.	100.000,-
- Redaksi	Rp.	10.000,-
- Materai	Rp.	10.000,-

Jumlah Rp. 260.000,-

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)